



DIREITO CONSTITUCIONAL - IDECAN - SUPERIOR

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6bckB>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150950

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direito Constitucional: Conceito e Fontes. Estado, Povo, Território, etc.

1) Acerca dos elementos das constituições, analise os itens abaixo:

- I. O preâmbulo de toda constituição é considerado um elemento de estabilização constitucional, dado o seu caráter programático e hermenêutico.
- II. A fixação de competências das cortes supremas está relacionada aos elementos orgânicos das constituições.
- III. Os direitos e garantias individuais fazem parte dos chamados elementos limitativos das constituições.

Está(ão) correto(s) apenas o(s) item(ns):

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1051220

IDECAN - Bib (Pref T Ananias)/Pref Tenente Ananias/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direito Constitucional: Conceito e Fontes. Estado, Povo, Território, etc.

2) "O _____ (como os Estados Unidos, o Brasil, a Suíça, a Alemanha e outros) é um estado soberano constituído de estados-membros dotados, não de soberania, mas apenas de autonomia, os quais têm poder constituinte próprio, decorrente do poder constituinte originário."

(Disponível em: www.srbarros.com.br.)

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

- a) País
- b) Estado Federal
- c) Estado Unitário
- d) Estado Monárquico

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969585

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

3) Lei federal autoriza agência reguladora a editar atos normativos técnicos para disciplinar aspectos operacionais de determinado setor econômico, dentro dos limites definidos em lei. Paralelamente, decreto do Poder Executivo cria obrigação não prevista em lei para particulares. Em outro cenário, comissão parlamentar determina, por decisão própria, aplicação de sanção individual definitiva a particular. Por fim, tribunal determina, em caso concreto, providências administrativas específicas a órgão público para cumprimento de decisão judicial. À luz da Constituição Federal e da teoria das funções estatais, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a atuação da comissão parlamentar e da agência reguladora são compatíveis com a Constituição.
- b) Apenas a atuação da agência reguladora é compatível com a Constituição.
- c) Apenas o decreto executivo e a atuação da comissão parlamentar são compatíveis com a Constituição.
- d) Apenas a atuação da agência reguladora e a determinação judicial no caso concreto são compatíveis com a Constituição.
- e) Apenas a atuação do Judiciário e da comissão parlamentar são compatíveis com a Constituição.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3333315

IDECAN - Aud FEA (ADAGRI)/ADAGRI/Engenheiro Agrônomo/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

4) Um sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e exercido. Nesse sentido, são sistemas de governo

- a) Presidencialista, República e Parlamentarista.
- b) Monarquia, República e Parlamentarista.
- c) Presidencialista, Semipresidencialista e República.
- d) Presidencialista, Semipresidencialista e Parlamentarista.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296000

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

5) O Art. 52 da Constituição Federal, em seu inciso I, determina que é competência do Senado Federal julgar o P residente e o Vice-Presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade. Já o Art. 51 da CF/1988, em seu inciso III, apresenta que é de competência da Câmara dos Deputados a elaboração do seu regimento interno. Diante dos casos narrados, é correto afirmar que

- a) o primeiro caso versa sobre uma função atípica do Legislativo enquanto a segunda situação envolve uma função típica.
- b) o primeiro caso versa sobre uma função típica do Legislativo enquanto a segunda situação envolve uma função atípica.
- c) as duas situações ferem o princípio da separação dos poderes.
- d) ambos os casos versam sobre funções típicas do Poder Legislativo.
- e) ambos os casos versam sobre funções atípicas do Poder Legislativo.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/736485

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

6) A respeito dos Poderes e funções do Estado, analise as afirmativas a seguir:

- I.** As funções executiva, legiferante e judicante são exercidas, com peculiaridades e níveis diferentes de preponderância, tanto pelo Poder Executivo quanto pelos Poderes Legislativo e Judiciário.
- II.** Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são representados judicialmente, no âmbito da União, pela Advocacia-Geral da União.
- III.** Cabe ao Congresso Nacional, mediante controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Assinale

- a) se somente as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.
- b) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333765

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

7) Considerando a regulação da matéria nas Constituições brasileiras no que concerne à forma e sistema de governo e à chefia de Estado e chefia de Governo, é INCORRETO afirmar que

- a) por um curto espaço de tempo vigorou no Brasil o sistema de governo parlamentarista, instituído por uma Emenda Constitucional.
- b) manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos é um exemplo de atribuição do Presidente da República com natureza de chefe de Governo.
- c) o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que o eleitorado definiria, através de plebiscito a ser realizado em 1993, a forma e o sistema de governo que vigorariam no País.
- d) o sistema de governo presidencialista adotado no país é uma influência da experiência norte-americana e tem como uma de suas características a ampla liberdade para escolher os Ministros de Estado, que o auxiliam e podem ser demitidos *ad nutum*, a qualquer tempo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1051057

IDECAN - ASoc (Ten Ananias)/Pref Tenente Ananias/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo

8) Os direitos sociais surgiram em razão do tratamento desumano vivido pela classe operária e os excessos capitalistas durante a Revolução Industrial. Diante desse tratamento opressivo, diversos países positivaram em suas constituições os direitos sociais. No Brasil, os direitos sociais estiveram presentes em todas as constituições, umas com mais intensidade e em outras menos, merecendo destaque a atual Carta Magna, também chamada de Constituição Cidadã. Sobre a trajetória dos direitos sociais, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) Desde o surgimento do constitucionalismo, no século XVIII, os direitos fundamentais nunca representaram efetivamente a garantia dos cidadãos de que o Estado se conduzirá pela liberdade e pelo respeito da pessoa humana.
- b) A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu Artigo 6º, estabelece que todos os cidadãos têm direito "à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados".
- c) A afirmação dos "direitos sociais" derivou da constatação da fragilidade dos "direitos liberais", quando o homem, a favor do qual se proclama liberdades, não satisfaz ainda necessidades primárias: alimentar-se, vestir-se, morar, ter condições de saúde, ter segurança diante da doença, da velhice, do desemprego e dos outros percalços da vida.
- d) Em seu início, os direitos sociais se limitavam a proteger os trabalhadores, pois surgiram em função da desumana situação em que vivia a população pobre das cidades industrializadas da Europa Ocidental, em resposta ao tratamento oferecido pelo capitalismo industrial e diante da inércia própria do Estado liberal, em meados do século XIX.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324848

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Constitucionais Sensíveis, Estabelecidos e Extensíveis

9) A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Considerando o exposto, qual dos princípios a seguir não constitui um princípio constitucional sensível:

- a) Forma republicana
- b) Sistema representativo
- c) Estado federativo
- d) Regime democrático
- e) Direitos da pessoa humana

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296067

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

10) Trata-se do texto constitucional do Brasil que ficou conhecido como 'Polaca', em decorrência da influência da Constituição da Polônia fascista. Tal documento manteve na prática a separação dos poderes, no entanto, os Poderes Legislativo e Judiciário foram esvaziados em decorrência do autoritarismo. O documento constitucional referido no texto acima é a Constituição de

- a) 1967.
- b) 1891.
- c) 1937.
- d) 1824.
- e) 1934.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3889185

IDECAN - Esc Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

11) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi elaborada após intensos debates na Assembleia Nacional Constituinte com a participação popular. A Constituição previu que, para a alteração formal de seu texto, exige-se um procedimento legislativo mais dificultoso do que o procedimento para a elaboração de leis ordinária e complementar. A Constituição disciplina, de modo detalhado, inúmeros assuntos relevantes para a sociedade. Com base no exposto, marque a afirmativa que corresponde às classificações da Constituição da República de 1988.

- a) Promulgada, rígida e analítica.
- b) Outorgada, analítica e pactuada.
- c) Material, pactuada e rígida.
- d) Promulgada, rígida e sintética.
- e) Outorgada, rígida e sintética.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614390

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

12) Nos traz a Constituição da República Federativa do Brasil que "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL".

O trecho informado chama-se **corretamente** de

- a) Objetivos Fundamentais.
- b) Garantias Fundamentais.
- c) Princípios das Relações Internacionais.
- d) Preâmbulo.
- e) Princípios Fundamentais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3270369

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

13) "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL". Tal inscrição, que inaugura o nosso longo texto constitucional, é corretamente chamada de

- a) Ato das disposições constitucionais.
- b) Carta de intenção.
- c) Preâmbulo.
- d) Objetivo Fundamental.
- e) Princípio fundamental.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296033

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

14) O texto constitucional que é feito de modo extenso e volumoso e cujo processo legislativo para a sua alteração é mais solene e dificultoso é

- a) sintético e semirrígido.
- b) sintético e rígido.
- c) analítico e rígido.
- d) sintético e flexível.
- e) analítico e semirrígido.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/2195875

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

15) A necessidade de existência de quorum de 3/5 (três quintos) para a alteração do texto constitucional por meio de emenda à Constituição, em dois turnos de votação em cada casa legislativa, caracteriza a CRFB como

- a) rígida.
- b) flexível.
- c) imutável.
- d) limitada.
- e) semirrígida.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/2196923

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

16) Para Konrad Hesse, deve-se buscar a efetividade plena das normas constitucionais de modo que o texto constitucional se mostre eficaz ao estabelecer uma relação entre a realidade política e social com a realidade jurídica do Estado.

A concepção de Constituição elaborada por Hesse é uma resposta à concepção

- a) Jurídica.
- b) política.
- c) pluralista.
- d) culturalista.
- e) sociológica.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/2196924

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

17) As Constituições podem ser classificadas com base em diferentes perspectivas.

Sob o prisma da ideologia, a Constituição pode ser identificada como

- a) unitária ou variada.
- b) cesarista ou pactuada.
- c) dogmática ou histórica.
- d) principiológica ou preceituai.
- e) ortodoxa ou compromissória.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/2245390

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

18) As constituições, na leitura de Lassalle, já foram vistas como uma mera folha de papel, vez que sucumbiria diante dos fatores reais de poder dominantes no Estado. No entanto, em contraposição a tal ideia, Konrad Hesse defendeu que as constituições tinham vida e luz próprias, não podendo atuar apenas como figurantes perante os fatos criados pela *Realpolitik*.

Assim, na teoria constitucional, essa defesa de Hesse está fundamentada primordialmente no:

- a) princípio da proporcionalidade em sentido estrito.
- b) princípio da eficiência constitucional.
- c) princípio da força normativa da constituição.
- d) princípio da soberania nacional.
- e) princípio constitucional da razoabilidade.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/3026479

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

19) Analise as afirmativas a seguir sobre o conceito e o conteúdo das constituições:

I. A constituição de uma nação nem sempre definirá todos os direitos e deveres dos cidadãos.

II. Toda constituição é um documento escrito e aprovado pelo Parlamento.

III. Sob o viés sociológico, Ferdinand Lassalle alerta para a possibilidade de a constituição se tornar uma mera folha de papel.

Assinale:

- a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716638

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

20) De acordo com o conteúdo, a forma, o modo de elaboração e a origem, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é corretamente ser classificada como

- a) material, escrita, histórica e democrática.
- b) formal, escrita, dogmática e democrática.
- c) formal, consuetudinária, histórica e outorgada.
- d) material, costumeira, dogmática e democrática.
- e) formal, escrita, histórica e democrática.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064092

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

21) Assinale a alternativa **INCORRETA** acerca dos elementos da Constituição.

- a) Orgânicos: normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder.
- b) Limitativos: normas que compõem o elenco dos direitos e garantias fundamentais, atuando em relação à atuação dos poderes estatais.
- c) Elementos de estabilização constitucional: normas que revelam o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social.
- d) Formais de aplicabilidade: normas que estabelecem regras de aplicação das Constituições.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064094

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

22) Quanto à classificação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar que ela é

- a) escrita, codificada, pactuada, histórica, super-rígida, formal, clássica, dirigente, ortodoxa, heteroconstituída e definitiva.
- b) escrita, codificada, democrática, dogmática, rígida, formal, prolixa, dirigente, eclética, autoconstituída e definitiva.
- c) escrita, não codificada, orgânica, dogmática, semirrígida, material, analítica, orgânica, compromissória, autoconstituída e revolucionária.
- d) escrita, codificada, pactuada, histórica, rígida, formal, regulamentar, programática, ortodoxa, autoconstituída e revolucionária.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150951

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

23) Se a constituição de determinada nação é classificada como constituição dirigente, então uma de suas características principais é:

- a) o caráter autoritário.
- b) a implementação do liberalismo.
- c) a concretização do socialismo.
- d) a consagração programática.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1017527

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

24) A Constituição é a normativa máxima de um ordenamento jurídico. Há diversas espécies de constituição, a depender de suas características e classificações. Analise as alternativas sobre os tipos de constituição e assinale a correta.

- a) Quanto à forma, as constituições classificam-se em promulgadas, outorgadas ou cesaristas.
- b) Uma constituição democrática é a que origina-se da vontade do povo e se manifesta através de uma Assembleia Constituinte.
- c) Uma constituição dogmática é construída e sedimentada ao longo da existência de um país, refletindo a construção histórica do país.
- d) As constituições dirigentes são aquelas destinadas apenas a normas referentes a direitos relativos às liberdades públicas e políticas.
- e) Constituições semânticas classificam-se pela adequação à realidade de um país e correspondem à perfeita adequação, regulamentando efetivamente a vida política do Estado.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3889189

IDECAN - Esc Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

25) O Artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República prevê que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A Lei nº 9.296/96 regulamentou o tema interceptação das ligações telefônicas. Com base no artigo 5º, inciso XII, da Constituição da República de 1988, assinale a alternativa correta quanto à sua classificação.

- a) Norma constitucional de eficácia plena.
- b) Norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo.
- c) Norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático.
- d) Norma constitucional de eficácia limitada restringível.
- e) Norma constitucional de eficácia contida.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/2763168

IDECAN - Ana Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

26) O artigo 5º em seu inciso XIII determina: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Tal dispositivo é um exemplo de uma norma de eficácia

- a) plena.
- b) contida.
- c) mediata.
- d) limitada.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/2195870

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

27) Em relação à eficácia das normas constitucionais, analise as afirmativas a seguir:

- I.** As normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que dependem de uma regulamentação e integração por meio de normas infraconstitucionais.
- II.** As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que, embora produzam seus efeitos de imediato, independentemente de regulamentação, podem ter sua eficácia restringida por outras normas, constitucionais ou infraconstitucionais.
- III.** As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que são imediatamente aplicáveis, ou seja, não dependem de uma normatividade futura que venha regulamentá-la.

Assinale

- a) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- b) se apenas a afirmativa **I** estiver correta.
- c) se apenas a afirmativa **II** estiver correta.
- d) se apenas a afirmativa **III** estiver correta.
- e) se apenas as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: D

www.teconconcursos.com.br/questoes/1714958

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

28) O art. 20, IX, da Constituição prevê que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. Essa norma constitucional é classificada como norma

- a) de eficácia contida.
- b) de eficácia plena.
- c) programática.
- d) de eficácia limitada.
- e) de princípio institutivo.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/2150700

IDECAN - Ass Jur (Campina Gde)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

29) Ao longo do tempo, as constituições foram sofrendo alterações no seu conceito e no seu conteúdo, seja garantindo mais direitos para os cidadãos, seja delegando para o legislador ordinário a regência de como determinada sociedade deve se comportar no cotidiano. Desse modo, quando uma norma constitucional tem conteúdo puramente principiológico e expressamente determina que lei posterior a regulamente, estamos diante de uma

- a) norma constitucional de eficácia limitada.
- b) norma constitucional de eficácia contida.
- c) norma hipotética fundamental.
- d) norma constitucional em vias de inconstitucionalização.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/736943

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

30) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, analise as afirmativas a seguir:

- I.** O inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira dispõe que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Esse dispositivo pode ser considerado um exemplo de norma constitucional de eficácia contida.
- II.** Em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, dada a independência dos Poderes, a omissão do Poder Legislativo em regulamentar determinado direito não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, ainda que para assegurar tal direito no caso concreto.
- III.** As normas programáticas não possuem propriamente uma eficácia jurídica, mas servem como um vetor interpretativo do ordenamento jurídico, além de orientar o Poder Público em suas ações.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
d) se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3663885

IDECAN - Prof (SEE PB)/SEE PB/Educação Básica IV/Língua Inglesa/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

31) Diante da tramitação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que visa condicionar a oferta de ensino público gratuito ao desempenho fiscal do ente federativo, uma parlamentar sustenta que tal proposta seria incompatível com os fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito e com o regime jurídico dos direitos sociais fundamentais.

Identifique a alternativa que designa, com precisão técnico-jurídica e respaldo doutrinário, o fundamento normativo e hermenêutico que inviabiliza a aprovação da PEC nos termos propostos, considerando o direito à educação como núcleo essencial do texto constitucional.

- a) A inconstitucionalidade reside no vício material da proposta, por conflitar com os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, exigindo análise exclusiva do Ministério Público Federal antes da tramitação.
b) A PEC é incompatível apenas com os princípios da eficiência e da impessoalidade da Administração Pública, o que inviabiliza sua tramitação por vício de forma no processo legislativo.
c) A PEC não pode prosperar porque incide sobre cláusula pétrea, ao tentar restringir direito fundamental social de caráter subjetivo público — a educação —, garantido nos artigos 6º, 205 e 60, §4º, inciso IV da Constituição Federal.
d) A proposta viola o princípio da autonomia dos entes federativos ao interferir na gestão local da educação básica, contrariando o pacto federativo estabelecido nos artigos 18 e 211 da Constituição.
e) A PEC não pode ser admitida, pois infringe os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que assumem hierarquia constitucional, impedindo modificações restritivas.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3270393

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

32) Em matéria de Constituições, o processo informal de alteração constitucional, no qual se muda o sentido da Constituição, sem nenhuma mudança na literalidade de seu texto, sendo resultado de uma evolução dos costumes, dos valores da sociedade, das pressões exercidas pelas novas exigências econômico-sociais, etc., é corretamente chamado apenas de:

- a) Repristinação.
b) Reforma.
c) Promulgação.
d) Revisão.
e) Mutação.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2763172

IDECAN - Ana Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

33) Os Estados-membros tem o poder de se auto-organizarem, através da elaboração das Constituições Estaduais, apresentando, portanto, a finalidade de organizar a estrutura e os objetivos daquele estado. Assim, a elaboração das constituições estaduais

- a) não envolve uma manifestação do poder constituinte.
b) envolve a manifestação do poder constituinte derivado.
c) envolve a manifestação do poder constituinte originário.
d) envolve a manifestação do poder constituinte decorrente.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969582

IDECAN - Adv (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo (Recepção, Repristinação, Desconstitucionalização)

34) Determinada Emenda Constitucional altera requisitos para concessão de determinado direito funcional a servidores públicos e determina aplicação imediata, sem previsão expressa de retroatividade. Um servidor já havia preenchido integralmente os requisitos sob a regra constitucional anterior, mas ainda não havia formalizado o requerimento administrativo. À luz do Direito Constitucional intertemporal brasileiro, marque a única alternativa correta.

- a) A nova norma constitucional aplica-se automaticamente ao caso, pois normas constitucionais sempre possuem retroatividade máxima.
- b) A nova norma constitucional não pode retroagir para atingir o caso, pois a Constituição proíbe absolutamente a retroatividade normativa.
- c) A nova norma constitucional pode atingir o caso apenas se houver previsão expressa e desde que não viole direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada.
- d) A nova norma constitucional só poderia atingir o caso se fosse norma de natureza processual, pois normas materiais nunca retroagem.
- e) A nova norma constitucional deve atingir o caso porque não existe direito adquirido em matéria constitucional.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/137116

IDECAN - Of (PM MS)/PM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

35) Na hermenêutica clássica, defendia-se que a Constituição poderia ser interpretada da mesma forma como as demais leis eram interpretadas, utilizando-se, por exemplo, a interpretação gramatical ou teleológica. No entanto, com a propagação do chamado neoconstitucionalismo, houve uma grande evolução dos métodos de interpretação das constituições, forte na ideia de que as normas constitucionais podem ser:

- a) simples ou complexas.
- b) ordinárias ou extraordinárias.
- c) absolutas ou relativas.
- d) regras ou princípios.
- e) leis ou emendas.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196925

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

36) De acordo com determinada linha interpretativa, a ideia de Constituição deve ser entendida como instrumento de integração social, em sentido amplo, não apenas do ponto de vista jurídico-formal (como norma fundamental), mas também em perspectiva política e sociológica, como instrumento de regulação de conflitos e de construção e preservação da unidade político-social, de forma a compreender a Constituição como sistema.

Tal descrição corresponde ao seguinte método de interpretação constitucional:

- a) hermenêutico concretizador.
- b) normativo estruturante.
- c) hermenêutico clássico.
- d) científico-espiritual.
- e) comparativo.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2245385

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

37) Nas últimas décadas, a hermenêutica constitucional veio rompendo com a ideia antiga de que a interpretação das constituições precisaria ser meramente literal ou que se deveria buscar o espírito do poder constituinte vigente à época de sua promulgação. De fato, sob a perspectiva contemporânea, é possível afirmar que a constituição agora é vista como:

- a) uma pirâmide fechada de leis e decretos.
- b) um sistema aberto de regras e de princípios.
- c) um bloco hierarquizado entre regras e princípios.
- d) um sistema fechado de regras e princípios.
- e) uma pirâmide aberta de leis e decretos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2245389

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Métodos e Princípios de Interpretação das Normas Constitucionais

38) Acerca dos métodos de interpretação das normas constitucionais, analise os itens abaixo:

- I.** Sob o ângulo da normatividade das constituições, a norma e o texto da norma não se confundem para os que defendem o método normativo-estruturante.
- II.** Para o método científico-espiritual, o Estado não é uma realidade, já que sua existência depende de como serão tratados os casos difíceis na sociedade, daí a necessidade de se atingir, a partir de critérios científicos, o espírito da constituição.
- III.** O método tópico-problemático generaliza e normatiza para, em seguida, problematizar, promovendo o non liquet na resolução do caso concreto.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) apenas **I**.
- b) apenas **II**.
- c) apenas **III**.
- d) apenas **I e II**.
- e) apenas **II e III**.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3889187

IDECAN - Esc Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

39) Nos termos do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O complexo de direitos do indivíduo perante o Estado, e a capacidade de cada pessoa de exercê-los e defendê-los, caracteriza o seguinte fundamento da República Federativa do Brasil de 1988:

- a) Dignidade da pessoa humana.
- b) Soberania.
- c) Pluralismo político.
- d) Cidadania.
- e) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3611896

IDECAN - Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

40) Diz a Carta Magna que a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais por princípios, dentre os quais podemos assinalar como **correto** apenas o contido em:

- a) Garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; dentre outros.
- b) Repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; dentre outros.
- c) Construir uma sociedade livre, justa e solidária; o pluralismo político; dentre outros.
- d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; dentre outros.
- e) Igualdade entre os Estados; a dignidade da pessoa humana; dentre outros.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614094

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Física/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

41) Com base nos princípios fundamentais da Constituição Federal Brasileira, marque a alternativa **correta**.

- a) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e do Distrito Federal, sendo facultativa a participação dos Municípios.
- b) A dignidade da pessoa humana e o pluralismo político não estão entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito.
- c) Todo o poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio de representantes eleitos.
- d) A independência nacional e a intervenção humanitária são princípios que regem as relações internacionais do Brasil
- e) Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614237

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Química/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

42) No ordenamento jurídico brasileiro, há dispositivos que estabelecem princípios fundamentais voltados à organização do Estado, aos direitos e garantias individuais, à estrutura federativa e à promoção do bem-estar social. Esses dispositivos orientam políticas públicas e asseguram direitos que visam à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Com base nessas diretrizes, marque a opção **correta**.

- a) A organização político-administrativa do Brasil é centralizada na União, que detém competência exclusiva para legislar sobre todos os assuntos, cabendo aos estados e municípios apenas a execução das normas federais.
- b) A inviolabilidade dos direitos fundamentais restringe-se aos cidadãos brasileiros natos, não se estendendo aos estrangeiros residentes no país, salvo em casos excepcionais expressamente previstos em tratados internacionais.
- c) A educação deve ser garantida pelo Estado em colaboração com a iniciativa privada, tendo como um de seus princípios a promoção da cidadania, da diversidade cultural e do respeito aos direitos humanos.
- d) Os direitos sociais têm caráter programático e sua implementação depende exclusivamente da conveniência dos governantes, não sendo passível de exigência judicial em caso de descumprimento pelo Estado.
- e) A dignidade da pessoa humana é um princípio aplicável apenas nas relações entre o cidadão e o Estado, não se estendendo às relações privadas, que são reguladas exclusivamente pelo direito civil e comercial.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614391

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

43) A partir das lições emanadas da CFRB/88, sabemos que as alterações no texto se processam por meio de Emendas Constitucionais, que não poderão propor a abolição das assim chamadas cláusulas pétreas, **corretamente** apresentadas apenas em:

- a) a maioria penal; a remuneração dos ocupantes de cargos eletivos; dentre outras enumeradas no art. 60, §4º da própria CF.
- b) a unificação dos poderes; os direitos e garantias sociais; dentre outras enumeradas no art. 60, §4º da própria CF.
- c) o nepotismo; a isenção tributária das igrejas e templos religiosos; dentre outras enumeradas no art. 60, §4º da própria CF.
- d) as polícias militares; o ensino público superior federal gratuito; dentre outras enumeradas no art. 60, §4º da própria CF.
- e) os direitos e garantias individuais; a forma federativa de Estado; dentre outras enumeradas no art. 60, §4º da própria CF.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827583

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

44) Consubstanciado no artigo 1º da Constituição Federal, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, a

- a) cidadania; autodenominação dos povos; não-intervenção; e defesa da paz.
- b) soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo político.
- c) soberania internacional; a dignidade dos direitos humanos; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e a singularidade política.
- d) soberania social; a cidadania; a igualdade; a dignidade dos direitos humanos; os valores sociais do trabalho, da saúde; e o pluralismo político.
- e) soberania social; independência nacional; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais da mulher, da livre iniciativa; e o pluralismo político.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/2906740

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

45) A Constituição Federal de 1988 traz diversos princípios fundamentais para a República Federativa do Brasil, a qual se configura como um Estado Democrático de Direito fundado no:

- a) repúdio ao terrorismo e ao asilo político.
- b) socialismo.
- c) soberania.
- d) violabilidade do direito à vida.
- e) libertarianismo.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/3295989

IDECAN - ATCI (MPA)/MPA/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

46) No mundo existem vários modelos de Estados que se enquadram no aspecto do Estado Federado, que possuem características peculiares. No entanto, a forma federativa possui algumas características comuns. Sobre tais pontos em comum da forma federativa, marque o item correto.

- a) A base da constituição semirrígida.
- b) A centralização política.
- c) A existência de órgão representativo dos Estados membros.
- d) A soberania dos entes federados.
- e) A existência do direito de secessão.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/2764742

IDECAN - Proc Jur (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

47) Analisando os Princípios Fundamentais, podemos afirmar que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal e que se constitui:

- a) Em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
- b) Em Estado Democrático de Direito e tem como características abstratas: a soberania; direitos fundamentais à cidadania; meio ambiente, a dignidade da pessoa; os valores sociais e o pluralismo político.
- c) Em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou indiretamente, nos termos do Código Eleitoral.
- d) Em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, em rol exaustivo, a soberania; a dignidade da pessoa; direito a vida; os valores sociais do trabalho e o pluralismo político.

Gabarito: A

www.teconconcursos.com.br/questoes/2195868

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

48) No preâmbulo da Constituição, apresentam-se os valores supremos da sociedade brasileira. Estão eles listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**.

Assinale-a.

- a) desenvolvimento
- b) segurança
- c) bem-estar
- d) justiça
- e) paz

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/2195869

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

49) Entre os fundamentos da República do Brasil, conforme previsto na Constituição, estão os listados nas alternativas a seguir, **à exceção de uma**.

Assinale-a.

- a) soberania
- b) cidadania
- c) solidariedade

- d) pluralismo político
- e) dignidade da pessoa humana

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2202182

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Oficial de Justiça e Avaliador/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

50) Ao contrário das regras, que são normas específicas, os princípios são normas amplas de caráter genérico e abstrato.

Nessa qualidade, é mandamento estruturante da República o princípio

- a) republicano.
- b) confederativo.
- c) do estado de direito.
- d) da função social do trabalho.
- e) da supremacia do interesse público.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252351

IDECAN - Per (DPT BA)/DPT BA/Criminalístico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

51) No Brasil, o legislador constituinte se preocupou em estabelecer um Estado democrático fundado em diversos valores que pudessem promover uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Não sem razão, a promoção do bem de todos, sem quaisquer outras formas de discriminação, no que se inclui o preconceito de raça ou de cor, é considerada constitucionalmente:

- a) um princípio internacional.
- b) uma obrigação fundamental.
- c) um objetivo fundamental.
- d) um dever fundamental.
- e) uma garantia fundamental.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311216

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

52) Como é próprio de nações democráticas, o Brasil se constituiu em estado de direito e se consolidou como uma República onde vigora uma forma federativa vinculada a diversos princípios fundamentais. Sobre estes princípios, assinale a alternativa **correta**.

- a) Os princípios fundamentais estão estabelecidos no preâmbulo da Constituição.
- b) Não podem ser revogados legalmente os princípios fundamentais.
- c) Dentre os princípios fundamentais, o principal é o da soberania nacional.
- d) A prevalência dos direitos humanos, assim como o pluralismo político, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil.
- e) Dentre os princípios fundamentais, o mais importante é o da dignidade da pessoa humana.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026533

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

53) De acordo com a Constituição Federal, a prevalência dos Direitos Humanos é considerada

- a) uma premissa constitucional.
- b) um preâmbulo.
- c) uma obrigação constitucional.
- d) um princípio das relações internacionais.
- e) um objetivo fundamental.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714956

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

54) É correto apontar como objetivo fundamental que constitui a República Federativa do Brasil

- a) a prevalência dos direitos humanos.
- b) a não intervenção.
- c) a defesa da paz.
- d) a erradicação da pobreza e da marginalização.
- e) a autodeterminação dos povos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064000

IDECAN - Aud (IF CE)/IF CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

55) Conforme ensina o artigo 1º. da Constituição, vários são os fundamentos que a regem. Nas alternativas a seguir estão listados esses fundamentos, **À EXCEÇÃO DE UMA**. Assinale-a.

- a) soberania
- b) cidadania
- c) autodeterminação dos povos
- d) dignidade da pessoa humana

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/769357

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

56) A soberania, a cidadania e o pluralismo político são considerados fundamentos da República Federativa do Brasil, a qual, segundo se pode afirmar com base na Constituição Federal, tem por objetivos fundamentais:

- I.** construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- II.** garantir a independência nacional;
- III.** erradicar a pobreza e promover a defesa da paz.

Analisando os itens acima, é correto afirmar que

- a) somente o item **I** está correto.
- b) somente o item **II** está correto.
- c) somente o item **III** está correto.
- d) somente os itens **I** e **II** estão corretos.
- e) somente os itens **II** e **III** estão corretos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1062289

IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

57) Segundo a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, **exceto**

- a) não intervenção.
- b) defesa da paz.
- c) igualdade entre os estados.
- d) solução pacífica dos conflitos.
- e) dignidade da pessoa humana.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1062291

IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

58) São fundamentos da República Federativa do Brasil, **exceto**

- a) a cidadania.
- b) a dignidade da pessoa humana.
- c) a independência nacional.
- d) os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa.
- e) o pluralismo político.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1062293

IDECAN - PEBTT (IF Baiano)/IF Baiano/Administração/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

59) Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, **exceto**

- a) garantir o desenvolvimento nacional.
- b) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- c) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- d) autodeterminação dos povos.
- e) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065555

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

60) A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos

- a) soberania, pluralismo político e independência nacional.
- b) valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e prevalência dos direitos humanos.
- c) igualdade entre os Estados, defesa da paz e garantia do desenvolvimento nacional.

- d) cidadania, soberania e dignidade da pessoa humana.
- e) promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065557

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

61) Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e os Tribunais de Contas.
- b) O Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
- c) Constituem objetivos fundamentais os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- d) A República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
- e) O Brasil rege-se nas suas relações internacionais por diversos princípios, dentre eles o pluralismo político.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/676488

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

62) A Constituição Federal de 1988 representou um marco na história do constitucionalismo brasileiro, buscando assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Sendo Estado Democrático de Direito, a República Federativa do Brasil NÃO tem como fundamento expresso constitucionalmente:

- a) O pluralismo político.
- b) A dignidade da pessoa humana.
- c) A prevalência dos direitos humanos.
- d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1102788

IDECAN - Adv (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

63) Quanto aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, considerada a interpretação jurisprudencial, assinale a afirmativa **correta**.

- a) A soberania fundamenta a prescindibilidade do uso do idioma nacional nos atos processuais.
- b) A cláusula da reserva do possível não sofre limitação pela garantia constitucional do mínimo existencial.
- c) A cidadania impõe ao indivíduo cumprir a ordem emanada do Estado, ainda que contrária à Constituição.
- d) A violação do direito ao trabalho digno pode significar a redução do indivíduo à condição análoga à de escravo.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1102794

IDECAN - Adv (Manhumirim)/Pref Manhumirim/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

64) "A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem."

(STF – HC 82.424, rel. p/ o ac. min. Maurício Corrêa, j. 17-9-2003, Plenário, DJ de 19/03/2004.)

A decisão anterior apresentada coaduna-se, mais propriamente, com o princípio da

- a) não-intervenção.
- b) repúdio ao terrorismo.
- c) solução pacífica dos conflitos.
- d) prevalência dos direitos humanos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/427965

IDECAN - Ana AL (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

65) Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a respeito dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, da organização do estado, da organização político-administrativa, da União, dos Estados federados, dos Municípios e da intervenção, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) A capacidade de auto-organização e de autolegislação, expressa na Constituição Federal, dispõe que os estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal.
- b) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos soberanos.
- c) O Artigo 1º da Constituição Federal resume, em uma única sentença, as características precípua do Estado brasileiro, afirmando tratar-se de federação a forma do Estado, de república a forma de governo, de democracia o regime político e de se assentar em Estado de direito.
- d) A Constituição Federal de 1988 trata, em cinco capítulos, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Os direitos fundamentais encontram-se agrupados em: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à participação em partidos políticos e à sua existência e organização.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2597042

IDECAN - Proc J (CREFITO 8)/CREFITO 8/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

66) A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. São fundamentos da República Federativa do Brasil, EXCETO:

- a) A soberania.
- b) O pluralismo político.
- c) A solução pacífica dos conflitos.
- d) A dignidade da pessoa humana.
- e) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/369384

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

67) São Poderes da União, harmônicos e independentes entre si:

- a) Executivo, Legislativo e Ministério Público.
- b) Executivo, Ministério Público e Judiciário.
- c) Judiciário, Legislativo e Ministério Público.
- d) Executivo, Legislativo e Judiciário.
- e) Judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3615794

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

68) Na forma estrita da CFRB/88, dentre outras previstas no art. 5º, **XLVII** da própria Carta Magna, não haverá penas

- a) de morte.
- b) de multa.
- c) perda de bens.
- d) de trabalho forçado.
- e) de expulsão.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196928

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

69) Os direitos fundamentais podem ser vistos como não sendo absolutos. Havendo o choque entre os direitos fundamentais, deverá ser realizado um juízo de ponderação a resolver o conflito no caso concreto.

Nesse sentido, é característica dos direitos e garantias fundamentais a

- a) proibição do retrocesso.
- b) irrenunciabilidade.
- c) inalienabilidade.
- d) universalidade.
- e) relatividade.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065560

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

70) Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação condicionada às leis ordinárias e complementares elaboradas pelo Legislativo.
- b) Os direitos e garantias expressos na Constituição são taxativos, não podendo o legislador inovar no ordenamento jurídico.
- c) O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, haja vista que representa violação à sua soberania.
- d) São direitos sociais somente a educação, a saúde, a alimentação e o transporte.
- e) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de improbidade administrativa, entre outras hipóteses constitucionais.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/736491

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

71) A respeito das emendas constitucionais, dos direitos fundamentais e da organização político-administrativa do Estado, analise as afirmativas a seguir:

I. O Presidente do Congresso Nacional pode propor emenda constitucional tendente a abolir um determinado Estado- Membro, sem ofender a forma federativa de Estado.

II. Os direitos fundamentais, por representarem um proteção do cidadão frente ao Estado, não possuem aplicabilidade nas relações privadas.

III. A União não tem competência para criar, organizar e suprimir Estados, Municípios e Distritos.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/483400

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Características (Direitos Fundamentais)

72) Quanto aos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que:

- a) O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional.
- b) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
- c) Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes de norma legal.
- d) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos equivalem à medida provisória.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3872580

IDECAN - Sold Temp (PM SC)/PM SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

73) Às 18h do dia 1º de janeiro do ano corrente, Josefa se recusou a abrir a porta da sua casa a policial militar que estava em busca de um morador de rua que supostamente acabara de furtar dois pedestres na calçada. À luz da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- a) O horário da abordagem policial em questão é determinante para justificar a recusa de Josefa na busca domiciliar.
- b) Caso às 18h já não houvesse mais luz solar, o policial militar não poderia ingressar no domicílio sem o consentimento de Josefa.
- c) Ainda que Josefa consentisse com a entrada do policial militar, este não poderia ingressar no domicílio após as 18h, exceto se em cumprimento de determinação judicial.
- d) A casa é asilo inviolável, porém Josefa, por exemplo, estaria obrigada a permitir o ingresso do policial militar, à noite, para prestar socorro ao morador de rua.
- e) Embora não haja situação de flagrante delito, Josefa deve colaborar com a atividade policial na medida em que a busca domiciliar não irá lhe trazer nenhuma consequência penal ou processual penal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3888788

IDECAN - Ag Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

74) João Bosco, 32 anos de idade, está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. Durante o inquérito policial, a Delegada de Polícia, Dra. Marcela, representa para a decretação de busca e apreensão no domicílio de João Bosco. O magistrado, Dr. Américo, determina a realização da busca e apreensão. A Delegada de Polícia, às 23 horas, juntamente com outros policiais, comparece ao domicílio de João Bosco. O interfone é acionado, João Bosco atende e a Dra. Marcela se identifica e diz que possui mandado judicial para realizar a busca e apreensão. João Bosco, de modo educado, diz à Delegada que está assistindo a jogo de seu time de futebol, que não quer ser incomodado e desliga o interfone. Os policiais, ato contínuo, arrombam a porta da casa de João Bosco e cumprem o mandado de busca e apreensão. Diante do exposto, indique a opção correta.

- a) A busca e apreensão realizada é lícita, tendo em vista a gravidade dos crimes praticados por João Bosco.
- b) A busca e apreensão realizada é ilícita, tendo em vista que o magistrado não estava presente no momento de seu cumprimento.
- c) A busca e apreensão realizada é ilícita, tendo em vista que foi realizada à noite e sem o consentimento de João Bosco.
- d) A busca e apreensão realizada é lícita, tendo em vista que houve autorização do Poder Judiciário.
- e) A busca e apreensão realizada é lícita, tendo em vista a presença da Delegada de Polícia ao ato.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3966845

IDECAN - Ana (UNILAB)/UNILAB/Tecnologia da Informação/Arquitetura e Desenvolvimento de Sistema (Back-End)/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

75) A Constituição Federal assegura o direito de acesso à informação pública, estabelecendo requisitos e limites para o exercício desse direito. Considerando o dispositivo constitucional que trata da matéria, assinale a afirmativa correta.

- a) O direito de receber informações dos órgãos públicos restringe-se àquelas de interesse particular do requerente, não abrangendo informações de interesse coletivo ou geral, que dependem de autorização judicial para serem disponibilizadas.
- b) O acesso a informações públicas é assegurado a todos, abrangendo tanto informações de interesse particular quanto de interesse coletivo ou geral, devendo ser prestadas no prazo estabelecido em lei, com possibilidade de responsabilização em caso de descumprimento, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
- c) As informações de interesse particular devem ser fornecidas imediatamente pelos órgãos públicos, enquanto as informações de interesse coletivo ou geral dependem de prazo especial definido pelo próprio órgão consultado, sem possibilidade de responsabilização administrativa.
- d) O sigilo de informações públicas somente pode ser decretado quando imprescindível à segurança do Estado, não se aplicando a ressalva constitucional às informações cuja divulgação possa comprometer exclusivamente a segurança da sociedade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3966847

IDECAN - Ana (UNILAB)/UNILAB/Tecnologia da Informação/Arquitetura e Desenvolvimento de Sistema (Back-End)/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

76) A organização federativa brasileira impõe limitações ao poder político da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, visando garantir a laicidade do Estado, a validade dos atos administrativos e a igualdade entre os cidadãos. Sobre as vedações constitucionais impostas aos entes federados, indique a alternativa correta.

- a) A vedação de estabelecer cultos religiosos ou igrejas impede, de forma absoluta e sem exceções, qualquer tipo de colaboração entre o Estado e instituições confessionais, mesmo em atividades de assistência social ou interesse público.
- b) A colaboração de interesse público com instituições religiosas depende exclusivamente de decreto do Poder Executivo, sendo dispensada a previsão em lei para que o ente federado possa subvencionar o funcionamento de tais entidades.
- c) A proibição de criar distinções entre brasileiros aplica-se apenas aos órgãos da administração direta, possuindo as autarquias e fundações públicas liberdade para estabelecer preferências baseadas no estado de origem do cidadão.
- d) É vedado aos entes federativos criar distinções entre brasileiros ou estabelecer preferências entre si, assim como recusar fé aos documentos públicos, garantindo-se a unidade nacional e a eficácia dos atos oficiais em todo o território.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3611874

IDECAN - Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

77) Insta a Constituição da República Federativa do Brasil que é garantido o direito de propriedade; a defesa do consumidor promovida pelo Estado; o respeito à integridade física e moral dos presos; a indenização do condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; dentre outros. A tais lições chamamos, **corretamente**, de:

- a) Objetivos da República Federativa do Brasil.
- b) Princípios fundamentais.
- c) Direitos e garantias fundamentais.
- d) Fundamentos da República Federativa do Brasil.
- e) Princípios da integração latino-americana.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3613950

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

78) A respeito do Estatuto da Constituição Federal de 1988, no que tange ao Art. 5º *Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes*, é **correto** afirmar:

- a) Homens e mulheres são iguais somente em direitos, nos termos desta Constituição.
- b) É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato.
- c) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- d) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, mas não da indenização por dano material, moral ou à imagem.
- e) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa somente nas entidades civis de internação coletiva.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614102

IDECAN - Tec (UFOB)/UFOB/Assuntos Educacionais/Física/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

79) Com base na Constituição Federal Brasileira, no que tange aos Direitos e Garantias Fundamentais, marque a alternativa **correta**.

- a) A liberdade de expressão é garantida pela Constituição, incluindo a possibilidade de anonimato em manifestações de pensamento para proteger a privacidade do indivíduo.
- b) Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos e judiciais.
- c) O direito à vida e à igualdade são assegurados apenas aos cidadãos brasileiros natos.
- d) O Estado pode interferir na liberdade religiosa quando considerar que as práticas de determinado grupo ameaçam a ordem pública, mesmo sem previsão legal específica.
- e) O direito de propriedade é absoluto e não está sujeito a limitações ou intervenções do Estado, independentemente de sua função social.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696683

IDECAN - Enf (DEGASE)/DEGASE/Trabalho/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

80) No que se refere aos direitos fundamentais, a Constituição de 1988 estabelece garantias que impactam diretamente na proteção de adolescentes em conflito com a lei. Um dos direitos fundamentais previstos é:

- a) a possibilidade de punição coletiva para menores de idade em casos de reincidência grave.
- b) a presunção de culpabilidade até que se prove o contrário.
- c) a proibição de penas cruéis e o respeito à dignidade da pessoa humana.
- d) a detenção automática de qualquer adolescente suspeito de crime, sem necessidade de justificativa.
- e) a privação total de liberdade de adolescentes infratores sem qualquer possibilidade de reinserção social.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3815405

IDECAN - Of (PM DF)/PM DF/Capelão/Católico/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

81) O texto constitucional dispõe sobre importantes garantias fundamentais relacionadas à liberdade de crença, ao livre exercício de cultos religiosos e à prestação de assistência religiosa. Considerando essas disposições constitucionais e seus limites, indique a opção correta.

- a) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo vedado ao Estado garantir proteção específica aos locais de culto e a suas liturgias, mesmo que prevista em lei.
- b) A Constituição assegura, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis de internação coletiva, não alcançando as entidades militares, dada sua natureza hierárquica.
- c) A liberdade de consciência e de crença é relativa, podendo ser restringida pelo Estado por meio de decreto, sempre que entender que determinada religião contraria valores morais majoritários da sociedade.
- d) É vedada a prestação de assistência religiosa em presídios, hospitais públicos e demais entidades de internação coletiva, tendo em vista o princípio da laicidade do Estado.
- e) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e, ao mesmo tempo, recusar-se a cumprir prestação alternativa estabelecida em lei.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039091

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

82) Acerca do tema "direito de petição e direito à informação" abordado na Constituição Federal, assinale a alternativa **correta**.

- a) São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
- b) São a todos assegurados a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal após o pagamento de taxas.
- c) O direito a petição aos Poderes Públicos é válido apenas nos casos de abuso de poder.
- d) A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos, depende do pagamento de taxas.
- e) É assegurado o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, mediante pagamento de taxas administrativas, apenas às Pessoas Jurídicas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039093

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

83) Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos à luz dos que nos leciona a Constituição Federal de 1988, é **correto** afirmar que:

- a) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
- b) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que estas sejam precedidas de vínculo empregatício, sendo dispensável a observância à Consolidação das Leis Trabalhistas.
- c) é assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
- d) é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz e de guerra, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
- e) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo facultada a interferência estatal em seu funcionamento.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827581

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

84) A respeito dos Direitos e Deveres Individuais Coletivos expressos na Constituição Federal, é **correto** afirmar que

- a) é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias, salvo nos casos em que houver fundada suspeita sobre a prática de atividades ilegais.
- b) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica partidária, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em decreto.
- c) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais fechados ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévia autorização à autoridade policial competente.
- d) é livre a expressão da atividade imaterial, telemática, científica e de comunicação, dependentemente de censura ou licença, salvo se configurar crime contra honra.
- e) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827584

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

85) Conforme disciplina a Constituição Federal acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a alternativa **correta**.

- a) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário prévia indenização para o caso de dano.
- b) É vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- c) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- d) A criação de associações e de cooperativas dependem de autorização.
- e) É livre a manifestação do pensamento, mesmo que de forma anônima.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827592

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

86) Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais expressos na Constituição Federal, indique a alternativa **correta**.

- a) Constitui crime afiançável e prescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- b) Serão asseguradas às presidiárias, condições para que possam permanecer com seus filhos desde o período de amamentação até a idade de 05 (cinco) anos.
- c) Não haverá pena de morte, mesmo em casos de guerra declarada.
- d) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas.
- e) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897217

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Administrativo/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

87) Considere o excerto a seguir:

O preconceito racial é tema que traz grande interesse da população em geral, bem como da comunidade jurídica. A temática ganha maior notoriedade quando da promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, a qual estabelece já em seu início, como fundamentos da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação.

SANTOS, Rodolfo Moreira. *Os crimes de injúria racial e racismo [...]. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2021. p. 9.*

No inciso XLII de seu Artigo 5º, o dispositivo legal mencionado pelo autor estabelece que a prática do racismo constitui crime

- a) afiançável e prescritível, sujeito à multa, nos termos da lei.
- b) afiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- c) inafiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei.
- d) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2906743

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

88) A Constituição Federal de 1988 garante, independentemente de censura ou licença, a livre expressão da:

- a) atividade intelectual, artística, científica e de comunicação.
- b) atividade civil, paramilitar, sindical ou partidária.
- c) de reunião associativa para fins religiosos, ilícitos ou filosóficos.
- d) intimidade, da honra e da imagem das pessoas.
- e) crença religiosa, ideológica e da intimidade das pessoas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3179149

IDECAN - Of BM (CBM MG)/CBM MG/Cadete/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

89) Inculcado em nossa Carta Magna, promulgada em outubro de 1988, temos que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

- a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
- b) Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que haja autorização expressa do poder público, para não frustrarem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
- c) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não podendo a lei exigir qualificações profissionais que limitem o acesso às carreiras.
- d) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização estatal pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3179935

IDECAN - Sold (CBM MG)/CBM MG/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

90) À luz da Constituição da República Federativa do Brasil (05/10/1988), temos que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos do art. 5º da própria CF. Tomando por base os regramentos ali contidos, marque a alternativa correta.

- a) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Constituições dos Estados.
- b) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Ordinárias.
- c) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Orgânicas.
- d) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Emendas Constitucionais.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324863

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

91) Considerando os direitos presentes no quadro abaixo, escreva INDIVIDUAL para aqueles que estão expressamente previstos no art. 5º da Constituição Federal e SOCIAL para aqueles que são considerados direitos sociais. Ao final, marque a alternativa que indique corretamente apenas os DIREITOS INDIVIDUAIS expressamente previstos na CF/88:

Direitos:	Individual ou social?
1. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;	
2. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;	
3. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar;	
4. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;	
5. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;	
6. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;	
7. Aposentadoria;	
8. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia;	
9. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais;	
10. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;	
11. Direito de propriedade;	
12. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.	

São considerados direitos INDIVIDUAIS, nos termos da Constituição Federal, apenas:

- a) 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 12.
- b) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- c) 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
- d) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
- e) 1, 2, 8, 9, 10, 11 e 12.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2324869

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

92) Considere as seguintes assertivas a seguir com relação aos direitos e garantias individuais previstos expressamente na Constituição Federal:

I. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de transgressão militar, salvo por crime propriamente militar, definido em lei.

II. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor da obrigação.

III. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados, em até 24 horas, ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

IV. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

V. Haverá penas cruéis e de morte em caso de guerra declarada.

VI. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório judicial.

- a) Apenas uma assertiva está correta.
- b) Não há assertiva correta.
- c) Todas as assertivas estão corretas.
- d) Apenas duas assertivas são corretas.
- e) Apenas uma assertiva está incorreta.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2325006

IDECAN - ST (PM CE)/PM CE/Oficial Combatente/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

93) O acesso à justiça é um princípio constitucional e um direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988.

Assim sendo, marque a alternativa certa acerca desse direito:

- a) Garante aos brasileiros natos a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e à Justiça.
- b) A responsabilidade do Estado é garantir esse direito apenas aos cidadãos brasileiros.
- c) O princípio constitucional do acesso à justiça é também denominado de direito de ação ou da inafastabilidade da jurisdição.
- d) o princípio do acesso à justiça é um dos pilares do estado democrático de direito, ainda que possa existir democracia sem que haja acesso à justiça para todos.
- e) Através desse princípio é permitido que, em caso de violação de direito próprio, se possa adotar medidas para resolver o impasse através do que se denomina de justiça com as próprias mãos.

Gabarito: C

www.teccconcursos.com.br/questoes/2517156

IDECAN - Papilo (COGERP SE)/COGERP SE/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

94) Acerca dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir:

- I.** É garantido o direito de herança, sendo regulada pela lei brasileira, a sucessão de bens de estrangeiros situados no País, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros.
- II.** Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crimes praticados antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
- III.** A prisão ilegal deverá ser relaxada imediatamente pela autoridade policial.
- IV.** Para os trabalhadores urbanos e rurais, é garantido o salário nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável.

Após análise admete-se como **correta(s)**

- a) apenas a afirmativa **I**.
- b) apenas as afirmativas **I** e **II**.
- c) apenas as afirmativas **II** e **III**.
- d) apenas as afirmativas **II**, **III** e **IV**.
- e) nenhuma afirmativa.

Gabarito: E

www.teccconcursos.com.br/questoes/2828386

IDECAN - AFT (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

95) No que tange à extensão da proteção aos direitos fundamentais, a Constituição Federal prevê que

- a) todos os tratados internacionais, firmados pelo Brasil, possuem status de emenda constitucional.
- b) os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem hierarquia constitucional, desde que sigam procedimentos específicos.
- c) os tratados internacionais sobre direitos humanos só são válidos após aprovação em referendo.
- d) os tratados internacionais, após aprovação pelo Congresso Nacional, serão equivalentes às leis ordinárias.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/2828388

IDECAN - AFT (Pref SCS)/Pref SCS/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

96) Em relação ao direito à vida, é correto afirmar que a/o

- a) pena de morte é admitida no Brasil em caso de guerra declarada.
- b) Constituição permite a pena de morte em qualquer situação.
- c) direito à vida é absoluto e não admite qualquer forma de relativização.
- d) Constituição assegura o direito ao suicídio assistido.

Gabarito: A

www.teccconcursos.com.br/questoes/2147785

IDECAN - GDR (AGRAER MS)/AGRAER MS/Área 3/Engenharia Civil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

97) A realização de objetivos comuns, a livre tomada de decisões, a representação política e o respeito ao direito privado dos associados são alguns dos pilares das organizações sociais mais recentes.

A Carta Magna Brasileira, estabelece que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade".

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

Neste interm, qual especificidade, vinculada ao associativismo, não está prevista no artigo quinto da Constituição Brasileira?

- a) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- b) É plena a liberdade de associação para fins ilícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- c) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
- d) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
- e) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

Gabarito: B

www.teccconcursos.com.br/questoes/2195871

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

98) Segundo a Constituição, as penas no Brasil são individualizadas, podendo ser aplicadas nas formas a seguir, **à exceção de uma**.

Assinale-a.

- a) extradição
- b) perda de bens
- c) interdição de direitos
- d) restrição da liberdade
- e) prestação social alternativa

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2196933

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Judiciária/Analista Judicial/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

99) O sigilo bancário é uma garantia constitucional, com base no direito à privacidade e à intimidade, à inviolabilidade dos sigilos das comunicações telegráficas, correspondência de dados e das comunicações telefônicas.

É necessária prévia autorização judicial para

- a) o Ministério Público instaurar procedimento de investigação criminal em face de autoridade com foro por prerrogativa de função em Tribunal de Justiça com base em relatório de inteligência financeira elaborado por conselho de controle das atividades financeiras.
- b) o Corregedor Nacional de Justiça ter acesso aos dados bancários e fiscais considerados imprescindíveis para apurar infração de sujeito determinado, em processo instaurado mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos da prática do ato.
- c) o Ministério Público ter acesso a informações bancárias de contas de titularidade de órgãos e entidades públicas, com o fim de proteger o patrimônio público.
- d) agentes fiscais tributários da União examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras quando for indispensável o acesso aos dados para informar processo administrativo já instaurado.
- e) o Tribunal de Contas da União receber informações relativas a operação de créditos originárias de recursos públicos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026482

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

100) Acerca dos direitos e das garantias individuais, assinale a alternativa incorreta:

- a) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
- b) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
- c) A propriedade atenderá a sua função social, exceto no caso de iminente perigo público.
- d) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
- e) A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026529

IDECAN - GAS (SEDHAST MS)/SEDHAST MS/Nutrição/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

101) Acerca dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, analise as afirmativas a seguir:

I. No Brasil, para serem equivalentes às emendas constitucionais, esses tratados devem ser aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

II. Caso determinada convenção internacional sobre direitos humanos não seja ratificada pelo Presidente da República, ela eximirá o Brasil de sanções internacionais pela prática de atos internos contra os direitos humanos.

III. A última reforma na constituição brasileira definiu que todo tratado internacional sobre direitos humanos goza de presunção absoluta de constitucionalidade.

Assinale

- a) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se nenhuma afirmativa estiver correta.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714959

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

102) A respeito das associações é correto afirmar que

- a) a liberdade de associação é plena e irrestrita.
- b) decisão judicial passível de reforma pode dissolver uma associação.
- c) podem ter suas atividades suspensas após decisão judicial.
- d) ao se filiar, o associado confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação.
- e) a criação de uma associação depende de autorização.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714962

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

103) A prisão de agente, previamente condenado, por porte de instrumento comumente empregado na prática do crime de furto

- a) obedece ao Princípio da Isonomia.
- b) não demanda uma condição específica do agente.
- c) decorre de uma infração penal de perigo em concreto.
- d) viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
- e) está de acordo com o princípio da razoabilidade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716617

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

104) Ao instituto do júri penal é assegurado(a)

- a) a extensividade na defesa.
- b) o resguardo da votação.
- c) a autonomia dos veredictos.
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
- e) a irrecorribilidade dos veredictos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716625

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

105) A respeito dos Direitos Individuais e Garantias Fundamentais no sistema jurídico brasileiro, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Estão limitados ao rol que o constituinte estabeleceu entre os arts. 5º ao 17 da Constituição da República Federativa do Brasil.
- II.** Incluem o disposto em tratados internacionais em que o Brasil seja parte.
- III.** São intransmissíveis, irrenunciáveis, absolutos e suas normas definidoras têm aplicação imediata.
- IV.** Não podem ser regulamentados por medida provisória.
- V.** O poder reformador pode alterar um direito fundamental, desde que não afete o seu núcleo essencial.

Assinale

- a) se apenas as afirmativas **I, III e IV** estiverem corretas.
- b) se apenas as afirmativas **III, IV e V** estiverem corretas.
- c) se apenas as afirmativas **II, IV e V** estiverem corretas.
- d) se apenas as afirmativas **I, IV e V** estiverem corretas.
- e) se apenas as afirmativas **II, III e V** estiverem corretas.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150960

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

106) Acerca dos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa correta:

- a) São gratuitas as ações de "habeas-corpus" e de mandado de segurança.
- b) Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita.
- c) São gratuitos, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
- d) Ninguém poderá ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1604463

IDECAN - Adm (IF RR)/IF RR/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

107) Com base nas disposições constitucionais sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas a seguir:

- I.** No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- II.** A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
- III.** Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente as afirmativas **I e III** estiverem corretas.
- d) se somente as afirmativas **II e III** estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/769356

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

108) A respeito da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, assinale a alternativa correta.

- a) Em caso de desastre durante a noite, o morador tem o direito de se opor à invasão do seu domicílio.
- b) A invasão do domicílio poderá ocorrer durante a noite, desde que precedida de autorização judicial.
- c) Sem determinação judicial, ninguém pode penetrar na casa sem o consentimento do morador.
- d) A casa não é considerada asilo inviolável do indivíduo, pois há possibilidade de alguém nela penetrar sem consentimento do morador.
- e) A Constituição Federal traz a prisão em flagrante como hipótese de exceção à inviolabilidade domiciliar.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/769599

IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

109) A respeito do *habeas corpus* e do *habeas data*, assinale a alternativa correta.

- a) Conceder-se-á *habeas data* para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- b) Não são gratuitas as ações de *habeas corpus*.
- c) O *habeas data* deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional.
- d) O *habeas corpus* deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
- e) Qualquer cidadão é parte legítima para propor *habeas data* que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/769600

IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

110) Nos termos da Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a Lei, assegurados:

- I.** a legítima de defesa;
- II.** a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os definidos como crimes hediondos;
- III.** a soberania dos veredictos e o sigilo das votações.

Analisando os itens acima, é correto afirmar que

- a) somente o item **I** está correto.
- b) somente o item **II** está correto.
- c) somente o item **III** está correto.
- d) somente os itens **I** e **II** estão corretos.
- e) somente os itens **II** e **III** estão corretos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/769605

IDECAN - Tec Com Soc (AGU)/AGU/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

111) No rol dos direitos e garantias fundamentais, há previsão de que a lei regulará a individualização da pena, limitando democraticamente a liberdade dos condenados. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresente a pena que **não** foi prevista expressamente na Constituição Federal.

- a) suspensão de direitos
- b) expulsão
- c) multa
- d) prestação social alternativa
- e) interdição de direitos

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041709

IDECAN - Adm (IF PB)/IF PB/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

112) Com base nas disposições constitucionais relativas aos direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas abaixo.

- I.** A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
- II.** As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
- III.** É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **I e II** estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas **II e III** estiverem corretas.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1065558

IDECAN - Adm (IF Baiano)/IF Baiano/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

113) A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.

- a) É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato.
- b) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em decreto.
- c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
- d) São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano apenas material decorrente de sua violação.
- e) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, fazendo-se necessária autorização do órgão público competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/676492

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

114) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, analise os itens abaixo:

I. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

II. A Constituição Federal de 1988, nos casos nela especificados, admite excepcionalmente a prisão civil por dívida.

III. As normas constitucionais definidoras dos direitos e garantias fundamentais, via de regra, são de eficácia limitada, exigindo regulamentação superveniente pelo legislador infraconstitucional.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- a) Apenas **I e II**.
- b) Apenas **I e III**.
- c) Apenas **II e III**.
- d) Apenas **III**.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/736504

IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

115) Quanto aos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta.

- a) A autoridade competente poderá usar de propriedade particular em caso de iminente perigo público, assegurada, em qualquer caso, indenização ulterior ao proprietário.
- b) O exercício do direito de reunião, quando avisado previamente à autoridade competente, elimina o direito de circulação.
- c) No caso de comunicação telefônica, a própria Constituição Federal abriu uma exceção permissiva para que haja a sua violação. Para tanto, deve haver ordem judicial, desde que para fins de investigação criminal no âmbito de processo administrativo, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer.
- d) Todos têm o direito a receber da Advocacia-Geral da União, naquilo que estiver em seu conjunto de atribuições e competências, informações de interesse coletivo quando imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado.
- e) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333769

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

116) A respeito da temática dos direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas a seguir.

I. O habeas corpus pode ser formulado sem advogado, não tendo de obedecer a formalidades processuais ou instrumentais, sendo, por força do Art. 5.º, LXXVII, da Constituição Federal, gratuita.

II. A segurança pública é não apenas dever do Estado, como também direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

III. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Estão corretas as afirmativas

- a) **I, II e III**.

- b) **I e II**, apenas.
- c) **I e III**, apenas.
- d) **II e III**, apenas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333794

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

117) Quanto aos Direitos Fundamentais, na visão do ordenamento jurídico constitucional brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

- I.** A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- II.** Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- III.** A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a de trabalhos forçados.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) **I.**
- b) **III.**
- c) **I e II.**
- d) **I e III.**

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333796

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

118) A Constituição da República reconhece a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados, **EXCETO**:

- a) Sigilo das votações.
- b) Plenitude de defesa.
- c) Soberania dos veredictos.
- d) Participação de parentes do réu.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333798

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

119) Quanto à Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir.

- I.** Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.
- II.** A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado.
- III.** Será vedada ação privada nos crimes de ação pública, mesmo se esta não for intentada no prazo legal.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) **I.**
- b) **III.**
- c) **I e II.**
- d) **I e III.**

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333799

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

120) Nos termos da Constituição Federal de 1988, quanto à prisão é correto afirmar que:

- a) Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, desde que efetuado o necessário pagamento da fiança.
- b) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e, na sua falta, à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
- c) O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e, mediante pagamento, a presença de advogado.
- d) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1333804

IDECAN - Pol Pen (SEAP RN)/SEAP RN/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

121) Nos termos da Constituição Federal de 1988, a pena de banimento

- a) é vedada no Brasil.
- b) equivale à perda de bens.
- c) aplica-se aos crimes hediondos.
- d) depende de regulamentação em lei.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/428046

IDECAN - Proc (CM Aracruz)/CM Aracruz/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

122) "Nos termos da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, _____, em _____, por _____ dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

- a) pelo Senado Federal / um turno / três quintos
- b) pelo Senado Federal / dois turnos / três quintos
- c) em cada Casa do Congresso Nacional / dois turnos / dois terços
- d) em cada Casa do Congresso Nacional / dois turnos / três quintos

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2753591

IDECAN - Ana EMQ (INMETRO)/INMETRO/Comunicação e Ouvidoria/2015

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

123) O capítulo V da Constituição do Brasil trata especificamente da comunicação, determinando, em prol da democracia, que nenhuma lei poderá conter dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, levando em consideração alguns dispositivos que se encontram no artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, tais como:

- I.** O acesso à informação é assegurado a todos, desde que a fonte seja sempre revelada, evitando o anonimato que a Lei de Imprensa – já abolida – protegia através do sigilo da fonte.
- II.** A intimidade, assim como a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, cabendo exceção apenas às pessoas que atuam em áreas públicas, como os governos.
- III.** As funções a serem exercidas na redação das mídias devem ser executadas exclusivamente por jornalistas graduados, assim como determina a legislação base do profissional desta área.

É **INCORRETO** o que se afirma em

- a) **I, II e III.**
- b) **I**, apenas.
- c) **II**, apenas.
- d) **III**, apenas.
- e) **I e II**, apenas.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2597028

IDECAN - Proc J (CREFITO 8)/CREFITO 8/2013

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

124) Analise as alternativas abaixo, e em seguida, marque a correta.

- a) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- b) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, em caso de caráter paramilitar, será necessária a autorização do Ministério do Exército, sendo assegurado recurso ao Presidente da República em caso de negativa.
- c) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vale ressaltar, entretanto, que, segundo a jurisprudência majoritária do STF, o direito de resposta somente será possível quando tiver relação com uma infração penal.
- d) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, a qual deverá se manifestar de forma fundamentada pelo deferimento ou não.
- e) Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei, sendo conveniente frisar que a "escusa de consciência" somente pode ser admitida para o Serviço Militar Obrigatório.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/367980

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

125) Nos termos da Constituição Federal, a Ação Popular pode ser proposta:

- a) Apenas pelos juízes.
- b) Por qualquer cidadão.
- c) Apenas pelo Ministério Público.
- d) Pelos brasileiros e estrangeiros residentes no país.
- e) Apenas pela administração pública.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/367982

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

126) Considere as afirmações relacionadas com o "mandado de segurança coletivo":

- I.** Pode ser impetrado por qualquer cidadão em defesa do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural.
- II.** Pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional.
- III.** Pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):

- a) **I**
b) **II**
c) **II, III**
d) **I, III**
e) **III**

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/367984

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

127) Os tratados e convenções internacionais sobre Direitos Humanos serão equivalentes às emendas constitucionais, desde que aprovados em cada Casa do Congresso Nacional pelos respectivos membros em:

- a) Dois turnos, por três quintos dos votos.
b) Três turnos, por maioria simples dos votos.
c) Um só turno, por unanimidade dos votos.
d) Dois turnos, por dois quintos dos votos.
e) Um só turno.

Gabarito: A

www.teccursos.com.br/questoes/367989

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

128) De acordo com a Constituição Federal, o indivíduo que pratica o racismo está sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei, constituindo crime:

- a) Afiançável.
b) Suscetível de indulto.
c) Inafiançável e imprescritível.
d) Suscetível de graça.
e) Hediondo.

Gabarito: C

www.teccursos.com.br/questoes/367997

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

129) "Remédio constitucional que supre a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania." Trata-se de:

- a) *Habeas Corpus*.
b) *Habeas Data*.
c) Mandado de Segurança.
d) Mandado de Injunção.
e) Ação Popular.

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/367999

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

130) É lícita a extradição de acordo com a Constituição Federal:

- a) Do brasileiro nato, em caso de prática de crime definido como hediondo.
b) Do estrangeiro, em caso de crime político.
c) Do estrangeiro, em caso de crime de opinião.
d) Do brasileiro naturalizado, em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
e) Do brasileiro naturalizado, em caso de crime definido como hediondo.

Gabarito: D

www.teccursos.com.br/questoes/368000

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

131) "Fulano iniciou uma agressão contra sua esposa Sicrana, pretendendo matá-la por espancamento. Os policiais, após acionados, necessitando adentrar nesta residência, onde ocorriam as agressões, durante a noite, a fim de evitar a consumação do crime que já se iniciara e capturar o indivíduo em flagrante delito, entram sem o consentimento do seu dono." É correto afirmar que:

- a) Os policiais só poderiam invadir a casa com autorização do juiz.

- b) Os policiais agiram ilegalmente.
- c) Os policiais agiram de acordo com o que diz a constituição.
- d) Os policiais infringiram os Direitos Humanos.
- e) Os policiais serão responsabilizados, pois é vedada de forma absoluta a entrada noturna da polícia em residências.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/368001

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

132) A liberdade de reunião é garantia constitucional e está condicionada:

- a) A autorização da prefeitura onde ocorrerá a reunião.
- b) A ser pacífica, sem uso de armas, em locais abertos ao público, com prévio aviso a autoridade competente e desde que não frustre outra reunião já marcada para o mesmo local.
- c) A situação política do indivíduo que a está promovendo.
- d) A ser pacífica, sem uso de armas, sendo exigido autorização policial.
- e) A ser pacífica, sem uso de armas, sendo exigido autorização do corpo de bombeiros.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/368013

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2011

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

133) A Constituição Federal veda (proíbe):

- a) O direito de herança.
- b) A prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva.
- c) Associações de caráter paramilitar.
- d) A liberdade de consciência e de crença.
- e) O direito de propriedade.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/369387

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

134) Em relação aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos é correto afirmar que:

- a) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de ordem administrativa.
- b) Em caso de crime hediondo será permitido tortura para apuração do delito.
- c) É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato.
- d) Em regra é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, contanto tais manifestações se submetem a censura prévia de órgão administrativo, que será responsável por emitir uma licença sem a qual nenhuma manifestação poderá ser veiculada.
- e) É assegurado direito à indenização por dano moral, material ou à imagem, hipótese em que estará excluído o direito de resposta.

Gabarito: C

www.teconconcursos.com.br/questoes/369390

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

135) A Constituição da República Federativa do Brasil considera a casa o asilo inviolável do indivíduo. Para que seja possível a entrada em casa alheia pela Polícia:

- a) Basta que haja meros indícios de que o morador já tenha sido condenado, alguma vez, em sentença transitada em julgado.
- b) São necessárias provas por escrito de que o morador já tenha sido condenado, alguma vez, em sentença transitada em julgado.
- c) Deve-se ter Ordem Judicial, que pode ser cumprida durante qualquer hora do dia ou da noite.
- d) Deve-se evocar o Poder de Polícia, que autoriza a entrada em qualquer ocasião.
- e) Deve-se constatar a necessidade de prestar socorro.

Gabarito: E

www.teconconcursos.com.br/questoes/369393

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

136) Assinale a afirmativa correta:

- a) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem de Autoridade Policial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, civil e trabalhista.
- b) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei exigir.
- c) Não é assegurado o sigilo da fonte em nenhuma hipótese no texto constitucional.
- d) Para ser exercido o direito da reunião, será necessário que tal encontro seja pacífico, sem armas, em local aberto ao público e ainda que seja precedida de autorização de autoridade competente.
- e) É plena a liberdade de associação, sendo admitido, inclusive, criar associação de caráter paramilitar, para tanto é necessário autorização estatal, podendo, também, existir interferência em seu funcionamento quando demonstrado o interesse público de tal intervenção.

Gabarito: B

www.teconconcursos.com.br/questoes/369394

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

137) Dentre os incisos consagrados no Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta:

- a) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- b) O racismo é crime compatível com a fiança, prescreve em 05(cinco) anos e ainda somente pode ser punido com pena de multa.
- c) A lei penal poderá retroagir sempre que houver aumento da pena anteriormente imposta, bem como retroagirá também sempre que de qualquer maneira prejudicar o réu.
- d) É admitido o trabalho forçado para, com o fruto deste trabalho, ressarcir dano ao erário público.
- e) A pena será cumprida em estabelecimento idêntico, mesmo em caso de os réus serem do sexo masculino e do sexo feminino, visando economia para os cofres públicos.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/369395

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

138) Analise as afirmativas:

- I.** Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
- II.** Ninguém será considerado culpado até o indiciamento em Inquérito Policial.
- III.** O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Está (ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- a) **I, II, III.**
- b) **II.**
- c) **III.**
- d) **I, III.**
- e) **I, II**

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/369405

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

139) Analise as afirmativas:

- I.** É assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral.
- II.** Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito.
- III.** A pena poderá passar para os herdeiros do condenado, em especial quando se tratar de pena privativa de liberdade, podendo o cônjuge responder pela condenação, em caso de falecimento do réu antes de cumprir a pena.

Está(ão) correta(s) apenas a (s) afirmativas(s):

- a) **I, II, III.**
- b) **III.**
- c) **I.**
- d) **I, III.**
- e) **I, II.**

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/369406

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

140) Analise as afirmativas:

- I.** Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem verbal de autoridade policial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definido em lei.
- II.** O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
- III.** A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao Juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Está(ão) correta(s) apenas a (s) afirmativas(s):

- a) **I, II, III.**
- b) **II, III.**
- c) **III.**
- d) **I, III.**
- e) **II.**

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/369409

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

141) Marque **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:

- () A prisão ilegal será imediatamente relaxada pelo Representante do Ministério Público.
- () Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
- () O preso será informado de seus direitos, entre os quais o direito de ficar calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.

A sequência está correta em:

- a) V, V, V
- b) F, F, F
- c) F, V, V
- d) V, V, F
- e) V, F, V

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/369547

IDECAN - Sarg (PM ES)/PM ES/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

142) Analise as afirmativas:

- I.** As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, têm aplicação imediata.
- II.** Todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, contudo o mesmo não se aplica aos estrangeiros, garantindo-se somente aos brasileiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
- III.** Os direitos e garantias expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Está(ão) correta(s) apena(s) afirmativa(s):

- a) **I**
- b) **II**
- c) **II, III**
- d) **I, II**
- e) **I, III**

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2723734

IDECAN - Coor (Pref Ipatinga)/Pref Ipatinga/Núcleo/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º da CF/1988)

143) Partindo-se da prerrogativa Constitucional, assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, analise as afirmativas:

- I.** As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, sendo dispensável, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
- II.** As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- III.** A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, é a todos assegurada, independentemente do pagamento de taxas.
- IV.** A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- V.** No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) **I, II, III, IV**
- b) **I, II, III, IV, V**
- c) **II, III, IV, V**
- d) **I, IV**
- e) **III, IV**

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3888783

IDECAN - Ag Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

144) Marcos Paulo, 38 anos de idade, está sendo processado criminalmente pela suposta prática do crime X, cuja pena cominada é a de multa. Durante a tramitação do processo, algumas ilegalidades são cometidas pela Dra. Rosângela, magistrada titular da Vara Criminal na qual o processo tramita. Marcos Paulo encontra-se em liberdade. Com o escopo de afastar as ilegalidades e efetivar o princípio da ampla defesa, Marcos Paulo impetra a ação de Habeas Corpus. Com base nos fatos narrados, marque a afirmativa correta.

- a) Cabe, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista que há ameaça de lesão ao direito fundamental liberdade de locomoção.
- b) Não cabe, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista que, não obstante a existência de ameaça ao direito fundamental liberdade de locomoção, Marcos Paulo encontra-se em liberdade.

- c) Cabe, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista as ilegalidades praticadas.
- d) Não cabe, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista que o crime supostamente praticado não possui pena privativa de liberdade.
- e) Cabe, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista não ser cabível a impetração da ação de mandado de segurança.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3889191

IDECAN - Esc Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

145) Cristina, 47 anos de idade, está sendo processada criminalmente pela suposta prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o qual não possui pena privativa de liberdade. Cristina encontra-se em liberdade. Durante a tramitação do processo, o Dr. Rodrigo, Juiz titular da Vara Criminal, comete várias ilegalidades que geram cerceamento de defesa. Cristina impetra ação de Habeas Corpus e requer a invalidação da audiência de instrução de julgamento. O Habeas Corpus não foi conhecido pelo órgão julgador responsável, sob o fundamento do seu descabimento, no caso. Sobre o tema Habeas Corpus, marque a afirmativa correta.

- a) É cabível, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista as ilegalidades praticadas.
- b) Não é cabível, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista que Cristina encontra-se em liberdade.
- c) Não é cabível, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista que não há lesão ou ameaça de lesão ao direito fundamental liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
- d) É cabível, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista a presença do cerceamento de defesa.
- e) É cabível, no caso, a impetração da ação de Habeas Corpus, tendo em vista a existência de crime e cometimento de ilegalidades por parte do magistrado.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1692414

IDECAN - Med PLeg (PEFOCE)/PEFOCE/Patologia/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Corpus

146) O remédio constitucional do Habeas Corpus é uma das mais importantes garantias previstas na Carta Magna de 1988, visando preservar o direito de locomoção diante de uma ameaça de sofrer violência ou de uma coação ao seu direito de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder. A respeito da legitimidade ativa no Habeas Corpus, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- a) O Ministério Público pode impetrar ordem de habeas corpus (compete ao MP a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis – art. 127, CRFB), mas o Juiz não pode, a menos que seja ele o paciente.
- b) O *habeas corpus* pode ser impetrado por qualquer pessoa, independentemente de ser habilitado legalmente ou representada por advogado.
- c) O *habeas corpus* pode ser impetrado por qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, maior ou menor, inclusive pelo próprio beneficiário.
- d) A pessoa jurídica pode impetrar ordem de habeas corpus, mas não pode ser paciente, pois ela não tem liberdade ambulatoria, que é o que o *writ* tutela.
- e) O analfabeto não pode impetrar ordem de habeas corpus, ainda que alguém assine a seu rogo.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827660

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

147) O ordenamento jurídico brasileiro dispõe de diversos instrumentos que viabilizam a fiscalização e a revisão da atividade administrativa, dentre os quais se sobressai o mandado de segurança individual, em razão de sua previsão constitucional, o qual constitui garantia constitucional, cujo objeto é proteger direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. De acordo com a norma do artigo 5.º, inciso LXIX, da Constituição Brasileira:

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Para fins de cabimento de mandado de segurança, o direito líquido e certo

- a) pode ser comprovado por duas ou mais testemunhas, qualificadas como idôneas e de conduta ilíquida.
- b) pode ser comprovado de plano pelo impetrante, por meio de provas documentais (ou documentadas) pré-constituídas.
- c) é expresso em decisões colegiadas proferidas por órgãos de maior composição dos tribunais estaduais ou regionais federais.
- d) corresponde a documento estrangeiro apostilado no país de origem e homologado no cartório de notas no Brasil.
- e) é confirmado por laudo pericial subscrito por perito judicial ou tradutor juramentado.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897275

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Administrativo/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

148) A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Em se tratando de direitos coletivos, a impetração do mandado de segurança coletivo poderá ocorrer por iniciativa de partido político

- a) com ou sem representação no Poder Legislativo Estadual.
- b) com ou sem representação no Congresso Nacional.
- c) com representação no Congresso Nacional.
- d) sem representação no Congresso Nacional.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3276644

IDECAN - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Jurídico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

149) Tendo em vista as disposições previstas na Constituição Federal, em especial acerca dos remédios constitucionais ali expressos, assinale a alternativa correta a respeito do mandado de segurança.

- a) Caberá mandado de segurança para atos que caibam recursos administrativo com efeito suspensivo, mediante pagamento de caução.
- b) Não será permitido impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, ainda que comprovada a urgência.
- c) Cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.
- d) Será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
- e) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, em mandado de segurança, cabe à parte interessada demonstrar o juízo que primeiro despachou no processo a fim de demonstrar sua legitimidade.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714965

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Mandado de Segurança

150) Mandado de Segurança Coletivo pode ser impetrado por:

- I.** partido político;
- II.** associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos de seus associados;
- III.** entidade de classe em favor dos associados independentemente da autorização destes;
- IV.** empresa de capital misto;
- V.** entidade de classe ainda que a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da categoria.

Analise os itens acima e assinale

- a) se apenas os itens **I, II e IV** estiverem corretos.
- b) se apenas os itens **II, III e V** estiverem corretos.
- c) se apenas os itens **II, IV e V** estiverem corretos.
- d) se apenas os itens **I, III e V** estiverem corretos.
- e) se apenas os itens **I, II e III** estiverem corretos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716626

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Habeas Data

151) "Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público", é utilizado o seguinte remédio constitucional:

- a) Habeas-Data.
- b) *Habeas Corpus*.
- c) Mandado de Segurança.
- d) Mandado de Injunção.
- e) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2336237

IDECAN - Ges Amb (SEMACE)/SEMACE/Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Gestão Ambiental, Ciências Ambientais, Economia Ecológica, Oceanografia, Engenharia de Energias/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

152) A Carta Magna Brasileira, em seu artigo 5º, estabelece que "*todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade*".

Dentre os termos especificados, a "*parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência*", é

- a) a sociedade civil.
- b) a Defensoria Pública.
- c) a União.
- d) qualquer cidadão.
- e) o Ministério Público.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2245391

IDECAN - Of (CBM MS)/CBM MS/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

153) Alexandre e Ricardo, advogados, estavam circulando pelo pátio do Batalhão do Corpo de Bombeiros, quando escutaram que determinado Oficial, em flagrante de nepotismo, tinha acabado de nomear a filha para ocupar cargo comissionado na corporação.

Nesse caso, para evitar a lesão à moralidade administrativa, é cabível a propositura de:

- a) mandado de injunção.
- b) habeas data.
- c) habeas corpus.

- d) ação civil pública.
- e) ação popular.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716619

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Ação Popular

154) A ação popular pode ser proposta por

- a) qualquer brasileiro que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público.
- b) qualquer adulto residente no país, que vise suspender ato lesivo ao meio ambiente.
- c) qualquer cidadão brasileiro, que vise interromper ato lesivo à eficiência administrativa.
- d) qualquer cidadão que vise anular ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural.
- e) qualquer indivíduo que vise anular ato atentatório à dignidade da justiça.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3888786

IDECAN - Ag Pol (PC SC)/PC SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

155) Flávia, 37 anos de idade, após muitos desafios e obstáculos, cola grau no Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Flávia tem o sonho de ser juíza. Durante vários anos, Flávia trabalha nos períodos da manhã e tarde e, na parte da noite, estuda até por volta das duas horas da madrugada. No Concurso Público para Juiz do TJSC, Flávia logra êxito em ser aprovada na primeira e na segunda etapa do certame. Ocorre que, por ter diabetes no grau leve, é desclassificada antes da realização da etapa da prova oral. A prova oral será realizada dias após a publicação da desclassificação de Flávia. Com base nos fatos narrados, assinale a opção correta.

- a) Impetrar a ação de Habeas Corpus preventivo.
- b) Impetrar a ação de Mandado de Segurança.
- c) Impetrar a ação de Habeas Data preventivo.
- d) Impetrar a ação de Habeas Corpus repressivo.
- e) Impetrar a ação de Habeas Data repressivo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903687

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

156) Processo é indissociável da Constituição, visto que as normas constitucionais disciplinam direitos fundamentais e criam instrumentos processuais – garantias constitucionais – capazes de viabilizar a efetivação daqueles. Essas garantias constitucionais-processuais têm como propósito permitir aos cidadãos a efetivação de seus direitos fundamentais – exemplo disso é o inciso XIV do Art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o acesso à informação. Com efeito, a Constituição oferta também instrumento processual destinado a garantir que a pessoa física ou jurídica tenha acesso ou promova a retificação de suas informações registradas em banco de dados de órgãos públicos ou de instituições similares.

Em consideração a tal assunto, pode-se afirmar que a garantia processual tratada no enunciado é o

- a) Habeas Data.
- b) Mandado de Injunção.
- c) Mandado de Segurança Coletivo.
- d) Mandado de Segurança Individual.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903716

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

157) Diante de uma reunião sindical, os servidores públicos do Estado Y que laboram no período noturno decidem reivindicar o recebimento de adicional noturno – o qual está previsto na Constituição da República Federativa de 1988 e na Constituição Estadual. Diante de tal, o Estado Y se recusa a pagar o referido benefício em razão da inexistência de lei estadual que regulamente as normas constitucionais que asseguram o seu pagamento. Em juízo da defesa do interesse dos referidos servidores públicos estaduais, a organização sindical poderá impetrar um(a)

- a) ação popular.
- b) Habeas Data.
- c) mandado de injunção.
- d) mandado de segurança.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1017523

IDECAN - Estag (TRT 5)/TRT 5/Direito/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Questões Mescladas de Remédios Constitucionais

158) Dentre as garantias fundamentais estatuídas pela Constituição Federal se encontram os remédios constitucionais, que são ferramentas à defesa dos inúmeros direitos previstos em nosso ordenamento jurídico. Sobre os remédios constitucionais, é correto afirmar que:

- a) É cabível mandado de segurança preventivo para questionamento de lei em tese.
- b) Apenas o advogado possui capacidade postulatória para a impetração do *habeas corpus*.
- c) O *habeas corpus* repressivo visa evitar a consumação de uma lesão e estará acompanhado do pedido de salvo conduto.
- d) Será concedido o *habeas data* para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
- e) O mandado de segurança coletivo não poderá ser impetrado por partido político, ainda que possua representação no Congresso Nacional.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3872587

IDECAN - Sold Temp (PM SC)/PM SC/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

159) No rol dos direitos sociais estabelecidos na Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 114, de 16 de dezembro de 2021, previu que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a:

- a) uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.
- b) um salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo.
- c) um salário-mínimo, regionalmente variável, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.
- d) um salário-mínimo de benefício mensal se comprovar que não possui meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
- e) uma renda básica individual, garantida pelo Estado em política pública de transferência de renda.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3616494

IDECAN - Adm (UFSB)/UFSB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

160) Regula a Constituição da República Federativa do Brasil que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- a) jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, independentemente de negociação coletiva; dentre outros.
- b) remuneração do trabalho diurno superior à do noturno; dentre outros.
- c) salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; dentre outros.
- d) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.
- e) salário-família pago em razão do dependente do trabalhador, nos termos da lei; dentre outros.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3696543

IDECAN - Ag (DEGASE)/DEGASE/Segurança Socioeducativa/Masculino e Feminino/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

161) Um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa relatou que sua família foi despejada por falta de pagamento e se encontra em situação de rua, sem acesso a programas habitacionais. Essa omissão do Estado evidencia a violação de um direito fundamental previsto na Constituição Federal como:

- a) a liberdade de locomoção.
- b) a moradia, incluída entre os direitos sociais.
- c) a inviolabilidade do domicílio.
- d) a dignidade da pessoa humana, prerrogativa exclusiva de adultos.
- e) a igualdade de oportunidades, vinculada apenas à educação básica.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897274

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Administrativo/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

162) Dentre os direitos sociais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, é determinado que filhos e dependentes de trabalhadores urbanos e rurais devem receber, desde o nascimento até cinco anos de idade, assistência gratuita em

- a) creches e escolas.
- b) creches e pré-escolas.
- c) creches e escolas públicas.
- d) pré-escolas e escolas públicas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026684

IDECAN - Ana Jur (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

163) Gabriel é servidor público no Município de Teresina e casado com Marlene, empregada celetista em um restaurante. Marlene está grávida do primeiro filho do casal, que nascerá nas próximas semanas. Considerando as disposições constitucionais vigentes, é correto afirmar que

- a) Gabriel e Marlene têm direito à estabilidade de emprego pelo período de cinco anos.
- b) Gabriel tem direito à licença paternidade e que Marlene tem direito à licença maternidade.
- c) Gabriel não tem direito à licença paternidade, mas Marlene tem direito à licença maternidade.
- d) Gabriel tem direito à licença paternidade, mas Marlene não tem direito à licença maternidade.
- e) Gabriel não tem direito à licença paternidade, nem Marlene tem direito à licença maternidade.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3276429

IDECAN - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Arquivista/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

164) A Constituição Federal estabelece diversos direitos para os trabalhadores urbanos e rurais, como, por exemplo, que a duração do trabalho normal não seja superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais. Nesse contexto, é correto afirmar que

- a) é direito de todo trabalhador a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável.
- b) é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de vinte e um anos.
- c) há igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- d) é direito de todo trabalhador o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos.
- e) é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3411734

IDECAN - PAI (Pref Salvador)/Pref Salvador/Assistente Social/SMS/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

165) Considerando os artigos que tratam dos princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, e da ordem social na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a afirmativa correta.

- a) A ordem social, baseada no primado do trabalho e voltada para o bem-estar e a justiça sociais (art. 193), combinada com os direitos e garantias fundamentais, é um elemento central para a construção de uma sociedade mais justa, mas depende de implementação eficaz de políticas públicas para alcançar resultados tangíveis.
- b) A estrutura dos princípios fundamentais, conforme delineada nos artigos 1º a 4º, impede qualquer forma de discriminação, assegurando automaticamente a justiça social e a equidade no acesso a direitos e oportunidades.
- c) A combinação dos direitos sociais previstos nos artigos 6º a 11, juntamente com as garantias fundamentais do art. 5º, constitui um arcabouço legal completo e infalível para a eliminação da pobreza e da marginalização no Brasil, dispensando outras políticas públicas.
- d) O princípio da igualdade, conforme estabelecido no art. 5º, é suficiente por si só para erradicar as desigualdades sociais no Brasil, uma vez que garante tratamento igual a todos os cidadãos perante a lei, sem distinções.
- e) Os direitos políticos e normas sobre partidos políticos, estabelecidos nos artigos 14 a 17, são a chave exclusiva para a promoção da justiça social, uma vez que a participação política ativa resolve todos os problemas de desigualdade e injustiça social.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3411783

IDECAN - PAI (Pref Salvador)/Pref Salvador/Assistente Social/SMS/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

166) De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 7º, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o(a)

- a) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei.
- b) jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
- c) duração do trabalho normal não superior a seis horas diárias e trinta horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
- d) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
- e) assistência gratuita aos filhos e aos dependentes desde o nascimento até 6 (seis) anos de idade em creches e pré-escolas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2517710

IDECAN - Per Crim (COGERP SE)/COGERP SE/Área 1/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

167) Acerca dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir:

- I.** É proibida a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
- II.** A licença paternidade é um direito exclusivo dos homens, tendo, na forma da lei, prazo de 07 (sete) dias.
- III.** É obrigatória a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- IV.** É direito social de todo trabalhador, a remuneração do trabalho noturno superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

Após análise, considera-se **correta(s)**

- a) apenas a afirmativa **I**.
- b) apenas as afirmativas **I** e **III**.
- c) apenas as afirmativas **II** e **III**.
- d) apenas as afirmativas **I**, **II** e **IV**.
- e) as afirmativas **I**, **II**, **III** e **IV**.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2195876

IDECAN - AJ (TJ PI)/TJ PI/Administrativa/Analista Administrativo/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

168) As alternativas a seguir apresentam direitos sociais previstos na Constituição, à exceção de uma.

Assinale-a.

- a) moradia
- b) transporte
- c) sindicalização
- d) previdência social
- e) assistência aos desamparados

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2311218

IDECAN - TTE (SEFAZ RR)/SEFAZ RR/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

169) Acerca dos direitos sociais, analise os itens abaixo:

- I.** A irreduzibilidade do salário do trabalhador celetista pode ser afastada em razão do disposto em convenção ou acordo coletivo.
- II.** O salário de todo trabalhador goza de ampla proteção legal, razão pela qual configura crime qualquer forma de retenção pelo empregador.
- III.** O salário-família é pago a todo trabalhador urbano ou rural, em razão da quantidade de dependentes.

Está(ão) **correto(s)** o(s) item(ns):

- a) apenas **I**.
- b) apenas **II**.
- c) apenas **III**.
- d) apenas **I** e **II**.
- e) **I, II e III**.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1716623

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

170) Conforme prediz a Constituição, é um direito social

- a) o meio ambiente equilibrado.
- b) a proteção à juventude.
- c) a liberdade religiosa.
- d) a alimentação.
- e) a autodeterminação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1384050

IDECAN - PEBTT (IF Roraima)/IF RR/Administração/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

171) Assinale a única alternativa que não contemple um direito social previsto na Constituição Federal.

- a) direito ao lazer
- b) direito à previdência social
- c) direito à alimentação
- d) direito à ampla defesa
- e) direito à educação

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/722384

IDECAN - Proc (CRF SP)/CRF SP/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

172) A Constituição Federal estatuiu uma série de direitos e garantias fundamentais aos indivíduos, dentre estes resguardou direitos sociais básicos que se apresentam como prestações positivas que devem ser realizadas pelo Estado. A respeito dos direitos sociais, assegurados pela Constituição Federal, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- a) É absoluta a liberdade para criação de sindicatos, nos termos do Artigo 8º, inciso II da Constituição.
- b) Não fazem jus à percepção do Seguro Desemprego previsto no inciso II, Artigo 7º da CF/88, os empregados rurais e os trabalhadores domésticos.
- c) Por força de ementa constitucional, aos trabalhadores domésticos são assegurados todos os direitos sociais elencados no Artigo 7º da Constituição Federal.
- d) A não efetivação dos direitos sociais constitucionalmente assegurados pelo Poder Público poderá ser justificada pelo princípio da reserva do possível, comprovada a impossibilidade de efetivação.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/483401

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

173) Nos termos da Constituição, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

- a) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
- b) Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção culposa.
- c) Remuneração do serviço extraordinário superior em cinquenta por cento à do normal.
- d) Jornada de quatro horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1039481

IDECAN - FTrib (Conquista)/Pref Conquista/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

174) Assinale a alternativa que **NÃO** contenha, exclusivamente, Direitos Sociais previstos na Constituição da República Federativa do Brasil:

- a) Educação, saúde, liberdade, vida e saúde.

- b) Saúde, alimentação, previdência social, transporte e moradia.
- c) Lazer, segurança, educação, moradia e assistência aos desamparados.
- d) Proteção à maternidade e à infância, educação, transporte e trabalho.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2723736

IDECAN - Coor (Pref Ipatinga)/Pref Ipatinga/Núcleo/2010

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direitos Sociais e dos Trabalhadores (arts. 6º e 7º da CF/1988)

175) A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Sobre os direitos sociais é correto afirmar que:

- a) A integração à Previdência Social não é um direito assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos.
- b) A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, inclusive o registro no órgão competente, entretanto estão vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.
- c) É assegurada igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
- d) É livre a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos.
- e) É assegurada garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para todas as categorias de trabalhadores, exceto aos que percebem remuneração variável.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2903712

IDECAN - APIU (IPLANFOR)/IPPLAN/Área 16: Jurídica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

176) A nacionalidade é o vínculo jurídico que liga o indivíduo a um Estado, tornando-o nacional, componente do povo e titular de direitos e obrigações. Em relação à nacionalidade, pode-se afirmar que são brasileiros natos as pessoas

- a) nascidas na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país.
- b) estrangeiras de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal.
- c) nascidas no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registradas em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
- d) que se casarem em território brasileiro, desde que residentes no país há mais de um ano ininterruptos e sem condenação penal.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026683

IDECAN - Ana Jur (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Espécies de Nacionalidade (Brasileiros Natos e Naturalizados)

177) Yuri nasceu na Maternidade Municipal de Teresina, no Piauí, sendo filho de uma italiana e de um russo – que estavam passando as férias no Brasil. Considerando-se as disposições do Artigo 12º da Constituição Federal de 1988, diante de tal, Yuri configura-se como um

- a) apátrida.
- b) ítalo-russo.
- c) brasileiro nato.
- d) brasileiro naturalizado.
- e) russo-italiano repatriado.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714975

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

178) É correto afirmar que é privativo de brasileiro nato o cargo

- a) de Senador.
- b) de Ministro da Justiça.
- c) de Delegado da Polícia Federal.
- d) de Presidente da Câmara Federal.
- e) de Juiz Federal.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/736945

IDECAN - ATA (AGU)/AGU/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

179) A respeito dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, assinale a afirmativa **incorreta**.

- a) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
- b) É privativo de brasileiro nato o cargo de Advogado-Geral da União.
- c) São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
- d) Terão direito a recursos do fundo partidário os partidos políticos que tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.
- e) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/483403

IDECAN - Tec NS (Leopoldina)/Pref Leopoldina/Advogado/2016

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Distinções Constitucionais entre Brasileiros Natos e Naturalizados

180) Nos termos da atual redação da Constituição, é correto afirmar que:

- a) Os estrangeiros passaram a ter direito ao alistamento eleitoral.
- b) O selo nacional deixou de ser símbolo da República Federativa do Brasil.
- c) O cargo de Ministro de Estado da Defesa tornou-se privativo de brasileiro nato.
- d) A cassação de direitos políticos integrou o rol de sanções por ato de improbidade.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2897312

IDECAN - Ana Proc (PGE BA)/PGE BA/Apoio Jurídico/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Símbolos e Idioma da República (art. 13 da CF/1988)

181) A Constituição Federal de 1988 estabelece a Língua Portuguesa como o idioma oficial da República Federativa do Brasil, cujos símbolos são:

- a) O hino, o selo, a bandeira e as armas nacionais.
- b) A bandeira, o hino, as cores e as armas nacionais.
- c) As armas, a bandeira, o hino e a moeda nacionais.
- d) O selo, a bandeira, o hino, a moeda e as armas nacionais.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1604464

IDECAN - Adm (IF RR)/IF RR/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Dos Símbolos e Idioma da República (art. 13 da CF/1988)

182) Assinale a única alternativa que **não** contemple um símbolo da República Federativa do Brasil.

- a) a bandeira
- b) o hino
- c) as armas
- d) a língua portuguesa
- e) o selo

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/4039094

IDECAN - Proc M (Pref Patos)/Pref Patos/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

183) Em se tratando dos direitos políticos à égide da Constituição Federal, assinale a alternativa **correta**.

- a) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até um mês antes do pleito.
- b) O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
- c) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos dois meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
- d) O militar elegível, se contar com mais de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade.
- e) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de sessenta dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2906754

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

184) Nas eleições municipais de 2024, Tício – de 19 anos – pretende concorrer ao mandato de Prefeito, ao passo que Sérgio – de 20 anos – pretende concorrer ao mandato de Vereador. Considerando as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- a) para concorrerem, respectivamente, aos mandatos de Prefeito e Vereador, Tício e Sérgio precisariam ter 21 anos.
- b) Tício não pode concorrer ao mandato de Prefeito, mas tem idade mínima para concorrer ao mandato de Vereador.
- c) Sérgio não tem idade mínima para concorrer ao mandato de Vereador, mas pode concorrer ao mandato de Prefeito.
- d) para concorrerem a qualquer cargo eletivo, Tício e Sérgio deveriam contar com, ao menos, 21 anos.
- e) Tício e Sérgio têm a idade mínima exigida para concorrerem, respectivamente, aos mandatos de Prefeito e Vereador.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026679

IDECAN - Ana Jur (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

185) José Fernando é brasileiro nato, alfabetizado, tem vinte e dois anos e se filiou ao Partido Índigo (PI), visto, desde a mais tenra idade, apresentar o sonho de seguir carreira política, almejando, inclusive, ser o Presidente da República. Diante do exposto, é correto afirmar que o rapaz

- a) pode candidatar-se ao cargo de Vice-Presidente da República, pois reúne todos os pressupostos necessários.
- b) somente poderá candidatar-se a juiz de paz, em razão da pouca idade que tem, de acordo com a Constituição.
- c) ainda não pode candidatar-se a Presidente da República, visto não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição.

- d) ainda não pode candidatar-se a vereador do Município onde reside, visto não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição.
e) pode candidatar-se a Governador ou Vice-Governador do Estado ou do Distrito Federal, pois reúne todos os pressupostos constitucionais necessários.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3270360

IDECAN - Adv (PB Saúde)/PB Saúde/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

186) Constitucionalmente, nos traz o cerne dos Direitos Políticos que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei. Sobre o tema, assinale abaixo a afirmação **correta**.

- a) O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: i) se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; ii) se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
b) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
c) São condições de elegibilidade, na forma da lei, apenas o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima estabelecida conforme o cargo pretendido.
d) É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de alistamento militar obrigatório, por exemplo.
e) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos, os silvícolas e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3276425

IDECAN - Ana Prev (IPM JP)/IPM JP/Arquivista/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

187) No Senado Federal, determinada proposta de emenda constitucional estava deliberando sobre como fortalecer o voto direto, secreto, universal e periódico. Nesse caso, pode-se afirmar que

- a) a proposta de emenda constitucional não poderia ser discutida no Senado Federal, e sim no Congresso Nacional, em sessão conjunta.
b) a proposta de emenda constitucional não poderia ser discutida no Senado Federal, e sim na Câmara dos Deputados.
c) a Constituição Federal não proíbe que uma proposta de emenda constitucional delibere acerca do fortalecimento do voto direto, secreto, universal e periódico.
d) a proposta de emenda constitucional em questão viola as cláusulas pétreas previstas na Constituição Federal.
e) a Constituição Federal veda que uma proposta de emenda constitucional delibere acerca do fortalecimento do voto secreto, ainda que este seja periódico ou não.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/1714974

IDECAN - Of Inv Pol (PC CE)/PC CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

188) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I.** os analfabetos;
II. os apenados;
III. os maiores de setenta anos;
IV. os residentes no estrangeiro;
V. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Analisar os itens acima e assinalar

- a) se apenas os itens **I, II e III** estiverem corretos.
b) se apenas os itens **III, IV e V** estiverem corretos.
c) se apenas os itens **I, III e V** estiverem corretos.
d) se apenas os itens **I, III e IV** estiverem corretos.
e) se apenas os itens **II, IV e V** estiverem corretos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/676489

IDECAN - Proc Prev I (IPC)/IPC/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Soberania Popular (Voto, Plebiscito, Referendo, Iniciativa popular), Alistamento e Elegibilidade

189) A idade mínima para concorrer aos cargos de Prefeito, Deputado estadual e Senador é de:

- a) 30, 21 e 30, respectivamente.
b) 21, 21 e 35, respectivamente.
c) 30, 18 e 30, respectivamente.
d) 35, 21 e 35, respectivamente.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1384049

IDECAN - PEBTT (IF Roraima)/IF RR/Administração/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

190) Com base nas disposições constitucionais sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas a seguir:

- I.** Os cargos de Vice-Presidente da República e Senador são privativos de brasileiro nato.
- II.** São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
- III.** Os partidos políticos não estão subordinados a nenhum tipo de governo, mas podem receber recursos financeiros de entidades nacionais ou estrangeiras.

Assinale

- a) se somente a afirmativa **I** estiver correta.
- b) se somente a afirmativa **II** estiver correta.
- c) se somente a afirmativa **III** estiver correta.
- d) se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/370485

IDECAN - Ana Ban (BANDES)/BANDES/Direito/2014

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Inelegibilidades (Direitos Políticos)

191) A noção de inelegibilidade relativa em razão do parentesco, segundo o STF, deve ser interpretada "... de maneira a dar eficácia e efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder".

(RE 543.117-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 24/06/2008, DJE de 22/08/2008.)

Acerca do tema, analise.

- I.** Helena é governadora do Estado W, fato que não impede seu neto de se candidatar e ser eleito prefeito de um município pertencente ao mencionado Estado.
- II.** Vívian é governadora do Estado K, fato que não impede seu sobrinho de se candidatar e ser eleito deputado estadual deste mesmo Estado.
- III.** Artur é vereador do Município L, fato que impede a sua esposa de concorrer também, às eleições para o mesmo cargo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) **II.**
- b) **III.**
- c) **I e II.**
- d) **I e III.**
- e) **II e III.**

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2906741

IDECAN - GCM (Pref Macaíba)/Pref Macaíba/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

192) Essencial ao regime democrático, os partidos políticos devem ser criados – dentre outros requisitos – seguindo um caráter nacional, sendo proibido o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros. Além da livre criação, os partidos políticos podem ser objeto de:

- a) coligação ou cancelamento.
- b) fusão, interdição ou reversão.
- c) suspensão, interdição ou extinção.
- d) fusão, incorporação e extinção.
- e) extinção ou reversão.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2252375

IDECAN - Per (DPT BA)/DPT BA/Criminalístico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

193) Acerca dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.
- b) São privativos de brasileiro nato os cargos, dentre outros, de Presidente do Senado Federal e de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
- c) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.
- d) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
- e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até dois anos após o final do mandato.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/3615798

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

194) Diz o art. 19 da nossa Carta Magna que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ações dentre as quais podemos destacar o **corretamente** contido apenas em:

- a) a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
- b) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
- c) impedir a renúncia da nacionalidade.
- d) alterar o idioma oficial do Brasil.
- e) proibir o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2827587

IDECAN - AL (ALEPI)/ALEPI/Controle Interno/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

195) À luz da Constituição Federal, no que concerne à Instituição do Estado, podemos considerar que

- a) é vedado aos Estados incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros.
- b) é permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, recusar fé aos documentos públicos.
- c) os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em Lei Ordinária.
- d) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal.
- e) a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3026680

IDECAN - Ana Jur (Pref Teresina)/Pref Teresina/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

196) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal de 1988. Diante de tal, sabe-se que os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou, ainda, formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante a(a)

- a) aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
- b) lei complementar de iniciativa da Presidência da República, a ser aprovada pelo Senado Federal, em dois turnos, por maioria simples.
- c) decreto-lei elaborado conjuntamente pelos Governadores interessados e aprovado por maioria absoluta, em cada uma das Assembleia Legislativa implicadas.
- d) iniciativa popular exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um dele.
- e) lei complementar de iniciativa da Presidência da República, a ser aprovada, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2150969

IDECAN - Aud CP (Pref Campina G)/Pref Campina Gde/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Da Organização Político-Administrativa (arts. 18 e 19 da CF/1988)

197) Se o Município X e o Município Y resolverem acertar uma fusão para formarem o Município Z, a Constituição Federal exige que haja

- a) referendo popular.
- b) plebiscito.
- c) aprovação por lei complementar estadual.
- d) a divulgação de estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma de lei complementar federal.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3969502

IDECAN - Ana PDC (PROCON RJ)/PROCON RJ/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

198) A Constituição Federal nos ensina que, corretamente, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

- a) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; dentre outras.
- b) Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; dentre outras.
- c) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; dentre outros.
- d) Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; dentre outros.
- e) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; dentre outras.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3611849

IDECAN - Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

199) À luz da CRFB/88, compete privativamente à União legislar sobre

- a) diretrizes e bases da educação nacional; dentre outras.
- b) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; dentre outros.
- c) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; dentre outros.
- d) adequação ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; dentre outros.
- e) instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; dentre outros.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3614393

IDECAN - Ass Adm (UFOB)/UFOB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - União: Bens e Competências Exclusivas, Privativas, Comuns e Concorrentes (arts. 20 a 24 da CF/1988)

200) À luz da CRFB/88, são bens da União apenas os enumerados **corretamente** em:

- a) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, **II**; dentre outros relacionados no art. 20 da própria CF.
- b) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica privativa; dentre outros relacionados no art. 20 da própria CF.
- c) os potenciais de energia fotovoltaica; dentre outros relacionados no art. 20 da própria CF.
- d) as terras devolutas não compreendidas entre as dos estados e municípios; dentre outros relacionados no art. 20 da própria CF.
- e) as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras dos estados e municípios; dentre outros relacionados no art. 20 da própria CF.

Gabarito: A
